Accesibilidad

Procuraduría General de la República

Texto Completo

Ficha de la norma

Artículos

Concordancias

Normativa afectada

Normativa que la afectó

Descriptores

Pronunciamientos de la PGR

Acciones y resoluciones constitucionales

Jurisprudencia relacionada

Jurisprudencia de Hacienda

Versión original

Versión anterior

Búsquedas / Resultados / Texto completo

Decreto Ejecutivo 37985

Reglamento a la Ley de Armas y Explosivos

-Usted está en la última versión de la norma-

Anterior

Siguiente

Versión de la Norma: 6 de 6

Versión vigente

Exportar a PDF

Nº 37985-SP

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA
Y EL MINISTRO DE SEGURIDAD PÚBLICA

Con fundamento en los artículos 140 incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Pc 1) y 28, inciso 2), acápites a) y b) de la Ley General de la Administración Pública Nº 6227 la Ley de Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico y Creación del Ministerio de 7169 del 26 de junio de 1990; la Ley de Armas y Explosivos Nº 7530 del 10 de julio de 199 Firmas Digitales y Documentos Electrónicos Nº 8454 del 30 de agosto de 2005; la Ley de del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos Nº 8220 del 04 de marzo de 2002; D la Comisión Intersectorial de Gobierno Digital Nº 35139-MP-MIDEPLAN del 18 de marzo al Título II de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Se Decreto Ejecutivo Nº 35148-MINAET del 24 de febrero de 2009; y la Reforma al Decre Intersectorial de Gobierno Digital Nº 36176-MP-PLAN del 08 de setiembre de 2010.

Considerando:

I.-Que en el marco de los esfuerzos que realiza la Presidencia de la R modernización del Estado, es de suma importancia el desarrollo y la promoción de meca que permitan incorporar las tecnologías de información y comunicación (TIC) en las labor y sus instituciones con el propósito de aumentar su productividad y capacidad de gestión, prestación de servicios, fortaleciendo los índices en la función pública.

II.-Que de conformidad con el artículo 4) de la Ley de Armas y Explosivos Nº Poder Ejecutivo por medio del Ministerio de Seguridad Pública, el control y la fiscaliz posesión, inscripción, portación, venta, importación, exportación, fabricación y el municiones, explosivos y pólvora.

III.-Que de conformidad con los artículos 25 inciso 2) y 28 inciso 2) acápite a) Administración Pública, corresponde al Ministro de Seguridad Pública, como órgano jerá Cartera, dirigir y coordinar todos los servicios del Ministerio, procurando brindar servicios habitantes, razón por la cual le corresponde gestionar a lo interno de sus depende tecnológicas que coadyuven de manera más eficiente a la realización de las labores propia

IV.-Que el inciso k) del artículo 4 de la Ley de Promoción del Desarrollo Científic señala como uno de los deberes del Estado "impulsar la incorporación selectiva de la t administración pública, a fin de agilizar y actualizar permanentemente los servicios públi reforma administrativa para lograr la modernización del aparato estatal costarricenses, niveles de eficiencia.

V.-Que el artículo 8) de la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso d Administrativos Nº 8220, establece el procedimiento de coordinación inter - institucional constancias, certificaciones, mapas o cualquier información requerida para resolver gestio

VI.-Que el artículo 1) de la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Document dispone que el Estado y todas las entidades públicas quedan expresamente facu certificados, las firmas digitales y los documentos electrónicos, dentro de sus respectivos a

VII.-Que el numeral 4) del Reglamento a la Ley de Certificados, Firmas Electrónicos, señala que el Estado y todas las dependencias públicas incentivarán electrónicos, certificados y firmas digitales para la prestación directa de servicios a los para facilitar la recepción, tramitación y resolución electrónica de sus gestiones y la co correspondiente.

VIII.-Que uno de los objetivos estratégicos en el eje de competitividad e innovac Desarrollo 2011- 2014, consiste en aumentar la producción mediante el mejoramiento regulatoria y tramitología. Como acción estratégica en este campo destaca el uso int tecnológicas cuyo propósito es hacer los procesos más eficientes.

IX.-Que mediante Decreto Ejecutivo Nº 36176-MP-PLAN se creó la Comis Gobierno Digital como un órgano de coordinación y definición política para diseñar, políticas públicas en materia de Gobierno Digital, la cual se encuentra presidida por la Pre

X.-Que mediante el Decreto Ejecutivo Nº 35139-MP-MIDELPLAN se designó al I Electricidad como la Secretaría Técnica de Gobierno Digital, correspondiéndole entre sus

utilización de tecnologías digitales, incrementando la transparencia y acceso a la informac

XI.-Que el artículo 1) del Decreto Ejecutivo Nº 35148-MINAET dispone que el I Electricidad será el ente del Estado Costarricense encargado en forma exclusiva del de Gobierno Digital. Los entes u órganos públicos suspenderán las inversiones dirigidas a Gobierno Digital, quedando habilitados para celebrar actos, convenios y contratos nec empresa que esta defina para verse beneficiados de los servicios que se presten a r Gobierno Digital.

XII.-Que el Ministerio de Seguridad Pública con el soporte de la Secretaría Téc ha implementado un portal electrónico que permite efectuar en línea los trámites respecti líneas de procesos: a) Inscripción de importadores, registro de autorización de importa control del traspaso de armas, inscripción de permisos de portación de armas, control permisos en sus diferentes modalidades y; b) Inscripción, renovación, actualización de i revisión y control de empresas y agencias que brinden servicios de seguridad privada. F de una ventanilla única disponible en línea que interconecta distintas instituciones públi proceso. **Por tanto,**

Decretan:

REGLAMENTO A LA LEY DE ARMAS Y EXPLOSIVOS

TÍTULO I

Disposiciones Generales

CAPÍTULO I

Objetivo y ámbito de aplicación

Artículo 1°.-Ámbito de Aplicación. Este Reglamento clasifica las armas, n industriales, afines y sus materias primas en prohibidas y permitidas, regula la inscripción tenencia, portación, importación, exportación, venta, comercialización, instalación de dis uso de estos tanto para los entes estatales, cuerpos policiales, como para personas físi los trámites y procedimientos pertinentes a seguir en toda solicitud y permiso que de Departamento. Además regula la utilización y el funcionamiento del Sistema, el acceso existente en éste corno consecuencia de la introducción de datos sensibles por parte de de cualquier dependencia estatal o los resultantes de la interoperabilidad.

(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 43858 del 20 de junio del 2022)

Ficha Artículo 1

Artículo 2—**Autorización**. Todos los habitantes de la República deberán cumpli
establecidos en el presente Reglamento para adquirir, poseer y portar armas de fuego per

Ficha Artículo 2

Artículo 3-**Definiciones**. Para los efectos de las disposiciones de este Reglament

a) ADMINISTRADOR GENERAL: Es el usuario responsable de asignar los roles y l de los administradores institucionales, actualizar los parámetros del Sistema y h según el requerimiento del Ministerio.

b) ADMINISTRADOR INSTITUCIONAL: Es el funcionario responsable de la adm accesos de seguridad de los funcionarios de su institución para la operación del Sist

c) ARSENAL: Se refiere al Departamento de Arsenal Nacional de la Dirección Ge Ministerio de Seguridad Pública.

d) COMERCIALIZACION: Compra y venta de armas de fuego y explosivos permitido

e) DATOS E INFORMACIÓN SENSIBLE: Datos e información existente en El Sist de la introducción de datos por parte de los (las) administrados (as), de cualquier c resultantes de la interoperabilidad. Son únicamente de interés para el Departame (a) en el ejercicio de sus facultades legales. Se puede brindar información estadístic

(Así adicionado el inciso anterior por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 43858 de

f) DEPARTAMENTO: Se trata del Departamento de Control de Armas y Explosivos de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública, quien tendrá a su cargo el Reg de todas las personas físicas y jurídicas del país con excepción de las armas qu Registro de armas del Estado. rigiéndose para ello por los principios registrales prioridad Registral, Tracto Sucesivo y Rogación.

(Así modificada la numeración del inciso anterior por el artículo 2° del decreto ejec junio del 2023, que lo traspasó del inciso e) al f))

(Así reformado el inciso anterior por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 43858 del

g) DIRECCIÓN: Se refiere a la Dirección General de Armamento del Ministerio de S

(Así modificada la numeración del inciso anterior por el artículo 2° del decreto ejec junio del 2023, que lo traspasó del inciso f) al g))

h) DOCUMENTO DE PROPIEDAD: Es el documento con que se acredita la pro fuego.

(Así modificada la numeración del inciso anterior por el artículo 2° del decreto ejec junio del 2023, que lo traspasó del inciso g) al h))

i) FIRMA DIGITAL CERTIFICADA: Es el conjunto de datos adjunto o lógicamente a electrónico, emitida al amparo de un certificado digital válido y vigente expedido por que permite verificar su integridad, así como identificar en forma unívoca y vincul con el documento, todo de conformidad con lo establecido en la Ley de Certific Documentos Electrónicos N° 8454 y su Reglamento.

(Así modificada la numeración del inciso anterior por el artículo 2° del decreto ejec junio del 2023, que lo traspasó del inciso h) al i))

j) FORMULARIO ELECTRÓNICO: Es cada documento estandarizado disponible realización en la Dirección General de Armamento y sus dependencias de los siguie de armas, permiso de portación de armas, permiso de ventas de armería, emisió inscripción de importadores, permiso de importación de armas, municiones y desalmacenaje y captura de datos para la confección del carné. Estos formulario firmar digitalmente por los usuarios registrados.

(Así modificada la numeración del inciso anterior por el artículo 2° del decreto ejec junio del 2023, que lo traspasó del inciso i) al j))

k) INSCRIPCIÓN DE ARMA DE FUEGO: Acto obligatorio a realizarse únicament electrónico disponible en el Sistema, por el cual la Dirección autoriza el registro de a de un usuario registrado y emite la respectiva matrícula en la cual se hará co asociados a su legítimo propietario.

(Así modificada la numeración del inciso anterior por el artículo 2° del decreto ejec junio del 2023, que lo traspasó del inciso j) al k))

l) LEY: Se refiere a la Ley número 7530, Ley de Armas y Explosivos.

(Así modificada la numeración del inciso anterior por el artículo 2° del decreto ejec junio del 2023, que lo traspasó del inciso k) al l))

m) MINISTRO: Se refiere al Ministro de Seguridad Pública.

(Así modificada la numeración del inciso anterior por el artículo 2° del decreto ejec junio del 2023, que lo traspasó del inciso l) al m))

n) MINISTERIO: Se refiere al Ministerio de Seguridad Pública.

(Así modificada la numeración del inciso anterior por el artículo 2° del decreto ejec junio del 2023, que lo traspasó del inciso m) al n))

o) PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO: Permiso extendido por el Departamento a que pueda portar un arma de fuego cargada que se encuentra debidamente ir emitirá el respectivo carné que demuestra que la persona física se encuentra auto de fuego.

(Así modificada la numeración del inciso anterior por el artículo 2° del decreto ejec junio del 2023, que lo traspasó del inciso n) al o))

p) REGISTRO: Se refiere al Departamento Registro de Armas de la Dirección Gener

(Así modificada la numeración del inciso anterior por el artículo 2° del decreto ejec junio del 2023, que lo traspasó del inciso o) al p))

q) REGLAMENTO: Reglamento de la Ley de Armas y Explosivos Nº 7530 del 1(reformas.

(Así modificada la numeración del inciso anterior por el artículo 2° del decreto ejec junio del 2023, que lo traspasó del inciso p) al q))

r) SISTEMA PARA EL CONTROL, PORTACIÓN DE ARMAS Y SEGURIDAD P Sistema: Es una plataforma tecnológica que permite a los usuarios registrad electrónicos ante la Dirección General de Armamento y sus dependencias, los tra siguientes líneas de procesos: a) Inscripción de importadores, registro de autoriz desalmacenaje, control del traspaso de armas, inscripción de permisos de porta emisión física de tales permisos en sus diferentes modalidades y; b) Inscripción, de información, cancelación, revisión y control de empresas y agencias que brinde privada. Funciona bajo el esquema de una ventanilla única disponible en línea q instituciones públicas que intervienen en el proceso.

(Así modificada la numeración del inciso anterior por el artículo 2° del decreto ejec junio del 2023, que lo traspasó del inciso q) al r))

s) SOLICITANTE: La persona física o jurídica que genere solicitudes de inscrip Sistema.

(Así modificada la numeración del inciso anterior por el artículo 2° del decreto ejec junio del 2023, que lo traspasó del inciso r) al s))

t) USUARIO REGISTRADO: Es la persona física o jurídica inscrita en el Registro que ha aceptado la normativa y políticas de uso que regulan la utilización del S certificado digital.

(Así modificada la numeración del inciso anterior por el artículo 2° del decreto ejec junio del 2023, que lo traspasó del inciso s) al t))

Ficha Artículo 3

Artículo 4º—**Control y Fiscalización**. El control y la fiscalización le corresponde
medio del Ministerio de Seguridad Pública.

Se crea la Dirección General de Armamento, dependiente del Ministerio de Se
encargará de mantener actualizado el inventario permanente de todas las armas y
fiscalización. Además, llevará, por medio del Departamento Registro de Armas, la in
permanente de las armas, las municiones y los explosivos propiedad del Estado. Como
subordinada del Ministerio de Seguridad Pública, podrá autorizar, controlar y fiscalizar
armas de fuego, municiones y explosivos, de las fuerzas de policía del Estado así como
las disposiciones de la Ley de Armas y Explosivos y este Reglamento.

Ficha Artículo 4

Artículo 5º—**Inventario de Armas de las Instituciones Públicas**. Es responsab
órganos estatales, las instituciones autónomas y semiautónomas, las empresas públic
autorizadas para poseer armas, la custodia de sus armas y el mantener de forma centr
control y seguimiento, el inventario de dichas armas y su ubicación dentro de la estru
dicho inventario los jerarcas o bien aquella persona o dependencia a la cual el jerarc
delegue la responsabilidad sobre el control y seguimiento del inventario, deberá rem
Control de Armas y Explosivos de la Dirección General de Armamento, un informe semes
de enero y 15 de julio de cada año.

En dicho informe se ha de puntualizar: cantidad, tipo, marca, modelo, calibre, núm
patrimonio y estado de las armas que posean, así también el nombre o lugar donde se
Además deberán brindar toda la información que la Dirección y sus Departamentos consid

Ficha Artículo 5

Artículo 6°-Obligatoriedad de Informar. Los autorizados por la Dirección y su
tenencia, uso, portación, importación, exportación, compra y venta de armas permitidas
suministrar en tiempo y forma la información que la Dirección y sus dependencias requier
y fiscalización.
(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 41258 del 22 de junio de 2018)

Ficha Artículo 6

Artículo 7º—**Denuncia**. Quien tenga conocimiento de una infracción a la Ley y denunciarlo ante los órganos competentes.

Si la denuncia es interpuesta ante el Departamento, este levantará un e concordancia con la Ley General de la Administración Pública, para tales efectos se administrativas que procedan. Si la denuncia constituye una contravención o un delito, el al órgano judicial competente.

Ficha Artículo 7

Artículo 8º—**Facultad de la Dirección.** Toda la información suministrada a la Di
de cualquier tipo de permiso o renovación, queda sujeta a revisión y verificación de esta.

Ficha Artículo 8

TÍTULO II

De la Dirección General de Armamento

CAPÍTULO I

Organización y competencias

Artículo 9º—**Creación**. La Dirección General de Armamento, estará conforr Departamentos:

a) Control de Armas y Explosivos.

b) Registro de Armas.

c) Arsenal Nacional.

Cada departamento contará con las secciones necesarias para su buen funciona

Ficha Artículo 9

Artículo 10.—**Órgano Técnico**. La Dirección General de Armamento se consi
competente de la Administración para los efectos de la Ley y el presente Reglamento.

Ficha Artículo 10

Artículo 11.—**Departamento de Control de Armas y Explosivos**. El Departame
y Explosivos, tendrá los siguientes deberes y responsabilidades:

a) Levantar y mantener actualizados los registros de todas las armas propiedad de p
b) Tramitar los permisos especiales para la portación en poblado de dichas armas.
c) Tramitar y resolver por escrito, sobre los permisos que se soliciten para la a
exportación.
d) Tramitar y resolver en el Sistema sobre los permisos que se soliciten para la i
comercialización de las armas de fuego permitidas; la importación de armas d
municiones, y sus partes, así como de la pólvora destinada a uso industrial
pirotécnico y gas para uso de defensa personal.
e) El Departamento tendrá facultades para comprobar, inspeccionar, supervisar,
fabricación, exportación, traslado, almacenaje, y el decomiso de las armas, municio
sus aditamentos.
f) La Dirección y sus dependencias tendrá facultades para comprobar y fiscalizar
compra, venta, importación y desalmacenaje, de las armas.
g) Aquellos otros que deriven de la aplicación de la Ley y el presente reglamento.

Ficha Artículo 11

Artículo 12.—**Resoluciones del Departamento**. Toda resolución del
fundamentarse y notificarse de conformidad con la Ley General de la Administració
ordinarios interpuestos ante el Departamento contra las resoluciones que éste dicte deb
de los tres días hábiles a partir de su notificación tratándose del acto final y veinticuatro h
Los recursos extraordinarios que impugnen el acto final firme se interpondrán de acuer
354, 355 de la Ley General de la Administración Pública.

Ficha Artículo 12

Artículo 13.—**Oficinas Auxiliares**. El Departamento de Control de Armas y E
como oficinas Auxiliares las Comandancias de la Fuerza Pública adscritas al Min
únicamente la recepción y remisión de documentos al Departamento para su resolució
permisos de fabricación, exportación y almacenaje de armas, municiones y explosivos
Departamento.

Ficha Artículo 13

Artículo 14.—**Departamento de Registro de Armas**. Al Departamento de corresponde lo siguiente:

a) Llevar un inventario permanente de los explosivos propiedad del Estado.

b) Elaborar y mantener actualizado un inventario permanente de las armas de fueç lo cual contará con el auxilio del Departamento y el Arsenal Nacional.

c) Las instancias públicas descritas en el artículo 5 de la Ley de Armas y E presentarán al Departamento un informe semestral de las armas bajo su custodia.

Ficha Artículo 14

Artículo 15.—**Departamento Arsenal Nacional**. El Arsenal Nacional será el en armas y las municiones del Gobierno de la República, pertenecientes al Ministerio de S los siguientes deberes y responsabilidades:

a) Custodiar las armas, municiones y explosivos propiedad del Ministerio de Seguric

b) Reparar y dar el mantenimiento al armamento del Ministerio de Seguridad Públic

c) Suministrar mediante orden emitida por el Director General de Armamento, las a funciones normales de policía de los distintos cuerpos policiales adscritos al Pública.

d) Llevar los registros adecuados, que muestren los movimientos de asignacion boletas de requisiciones, autorizaciones y otros controles necesarios.

e) Comunicar los movimientos de asignaciones y demás al Registro de Armas.

f) Mediante acto razonado emitirá los procedimientos y directrices en cuanto a la cu de las armas y explosivos a las armerías y funcionarios de las unidades policiales q obligatorio.

Ficha Artículo 15

Artículo 16.—**Facultades del Departamento**. El Departamento mediante el
revocar, o renovar todo tipo de permiso, y en cualquier momento cancelar los permisos c
la Ley, al presente Reglamento, por informaciones falsas o aquellas que induzcan a erro
como por motivos de seguridad nacional.

Ficha Artículo 16

CAPÍTULO II

De la clasificación de las armas

Artículo 17.—**Clasificación**. De conformidad con lo que establece la Ley, las arm

a) armas prohibidas.

b) armas permitidas.

Ficha Artículo 17

SECCIÓN I

Armas prohibidas

Artículo 18.—**Armas Prohibidas**. Son armas prohibidas en cuanto a su fabrica importación, uso y comercialización las siguientes:

a) Aquellas que posean selector de fuego para disparo automático o que con ur disparen sucesivamente (en ráfaga) más de un proyectil, tales como:

1) Ametralladoras de cualquier tipo, marca, calibre o milimetraje.
2) Fusiles ametralladoras, de cualquier tipo, marca, calibre o milimetraje.
3) Metralletas o subametralladoras, de cualquier tipo, marca, calibre o milimetraje.
4) Rifles o fusiles de cualquier tipo, marca, calibre o milimetraje, o que reú adaptárseles artefactos para el lanzamiento de explosivos.
5) Carabinas de cualquier tipo, marca, calibre o milimetraje.
6) Pistolas de cualquier tipo, marca, calibre o milimetraje.
7) Otras que se encuentren dentro de los supuestos establecidos en la Ley.

b) Los artefactos que disparen un proyectil que tenga una carga explosiva, ya sea impacto o por un dispositivo de tiempo como:

1) Bazucas o lanza cohetes de cualquier tipo y munición.
2) Morteros de cualquier tipo y su munición.
3) Cañones de cualquier tipo y su munición.
4) Lanzagranadas de cualquier tipo y su munición.
5) Otras que se encuentren dentro de los supuestos establecidos en la Ley.

c) Los equipos móviles de guerra como:

1) tanques.
2) Vehículos equipados con ajustes para cañones y ametralladoras.
3) Porta cañones.
4) Otras que se encuentren dentro de los supuestos establecidos en la Ley.

d) Los artefactos explosivos, ya sean lanzados o colocados manualmente o por cual

1) Granadas de cualquier tipo.
2) Artefactos incendiarios de cualquier tipo.
3) Bombas de cualquier tipo.
4) Mina terrestre de cualquier tipo.
5) Minas acuáticas o marítimas de cualquier tipo.
6) Otras que se encuentren dentro de los supuestos establecidos por ley.

e) Los artefactos fabricados a base de gases asfixiantes, venenosos, paralizantes, así como los implementos destinados a su lanzamiento y sus similares a criterio del
f) La munición, perforante, trazadora, incendiaria, explosiva.
g) Los explosivos de alta potencia y sus aditamentos.
h) Silenciadores para cualquier tipo de arma permitida.

Ficha Artículo 18

Artículo 19.—**Excepciones**. No califican dentro de la concepción del artículo 25
incisos:

a) Artefactos de humo de colores que sirven y se usan para hacer señales.

b) Los aparatos destinados a la defensa personal con un contenido no mayor de 3
así como los dispositivos de seguridad y establecimiento que requieran especi
cuando en este último caso cuenten con la debida autorización del Departamento.

c) Los explosivos y sus aditamentos destinados a fines industriales, agrícolas,
criterio del Departamento, así como la pólvora para pirotecnia o uso comercial.

Ficha Artículo 19

SECCIÓN II

Armas permitidas

Artículo 20.—**Armas Permitidas**. Son armas permitidas las pistolas, revólv
escopetas, comprendidas entre los 5,6 mm (calibre 22) hasta 18,5 mm (calibre 12), que:

a) No disparen sucesivamente (en ráfaga), más de un proyectil.

b) No posean selector de fuego para disparo automático.

c) No tengan capacidad para adaptárseles artefactos para el lanzamiento de expl

Ficha Artículo 20

Artículo 20 bis.-Armas para la Policía Municipal. Las armas que podrán autoriza de cada cantón para el ejercicio de sus funciones son aquellas indicadas en el artículo Explosivos, Ley N° 7530, según lo amerite el servicio, el caso o la situación.

(Así adicionado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 44634 del 5 de julio de 2024)

Ficha Artículo 20 BIS

SECCIÓN III

De la identificación de las armas

Artículo 21.—**Identificación**. Para la respectiva identificación de las armas prop
República, se establecen letras de codificación:

(A) Revólveres
(B) Pistola o escuadra
(C) Escopetas
(D) Escopetas lanzagases
(E) Lanzagranadas
(F) Carabinas
(G) Fusiles
(H) Fusiles ametralladoras
(I) Subametralladoras
(J) Ametralladoras livianas
(K) Ametralladoras pesadas
(L) Morteros livianos
(M) Morteros pesados
(N) Lanzacohetes o bazucas
(Ñ) Fusiles sin retroceso (antitanque)
(O) Fusiles especiales para tiro al blanco
(P) Fusiles especiales para cacería
(Q) Carabinas especiales para cacería
(R) Escopetas de cacería

A las que se clasifiquen o creen posteriormente, la Dirección les asignará
codificación, de lo cual deberá dar informe oportuno a todos los cuerpos policiales del país

Ficha Artículo 21

TÍTULO III

De las inscripciones y tipos de permisos

CAPÍTULO I

De las inscripciones

Artículo 22.—**Obligatoriedad de Inscribir**. Todas las armas que posean las pe
en la cantidad y características permitidas por mandato de ley, para seguridad persona
deberán inscribir en el Departamento mediante el Sistema, cumpliendo todos los requisit
y en el presente reglamento para su inscripción. Asimismo sus poseedores deberán dem
las reglas de seguridad y manejo apropiado del arma, ante el Departamento por medi
práctico.

Después de recibir la solicitud electrónica de inscripción del arma de fuego, el
mes para resolver.

Ficha Artículo 22

Artículo 23.—**Cambio de Domicilio**. Es obligación de todo propietario o
Departamento actualizar el domicilio indicado en la opción “Datos personales”, en el me
Sistema, dentro del término de cinco días naturales posteriores al cambio de domi
procederá a la cancelación del permiso de conformidad con el artículo 49, inciso f) de la Le

Ficha Artículo 23

SECCIÓN I

De la inscripción de armas de fuego permitidas

Artículo 24.-Requisitos de Inscripción de Armas Permitidas. Para presentar la s
armas permitidas, se debe cumplir con los siguientes requisitos:

a) Si la persona solicitante es una persona física deberá cumplir lo siguiente:

1. Completar el formulario electrónico de solicitud disponible en el Sistema.
deberá contener, la siguiente información:

i. Nombre completo con dos apellidos cuando proceda.

ii. Tipo, número y vigencia de documento de identidad.

iii. Número de teléfono.

iv. Dirección exacta, provincia, cantón, distrito y señas adicionales.

v. Dirección de correo electrónico para atender cualquier notificación o comunicac

vi. características del arma que pretende inscribir: Tipo, marca, modelo, calibre, s

vii. Uso que se le brindará al arma: en el caso de las armas para colección
histórico, artístico o tecnológico del arma. Si es para cacería deberá apor
respectivo.

viii. Si es un arma para uso deportivo, debe indicarse en el formulario electrónico
de tiro una vez cada dos semanas por un lapso no inferior a los dos meses ant
del trámite. Esta declaración en el formulario tendrá carácter de declaración jura
tiro al que ha asistido y las fechas respectivas. La información será confr
mensuales que remiten los campos de tiro a la Dirección General de Armamento.

2. La inexistencia de antecedentes de conformidad con lo establecido en la Ley
este Reglamento.

3. Adjuntar digitalmente al formulario electrónico de solicitud el documento
permitida (factura de compra, póliza de desalmacenaje o escritura protocolizada del tra
defecto, la declaración jurada ante notario (a) público (a) cuando carezca de los docum
propiedad de estas.

4. Contar con el permiso de venta referido en el numeral 27 de este Reglamento,

5. Contar con un dictamen positivo de idoneidad mental.

6. Contar con el registro de huellas dactilares.

7. Aprobar el examen teórico - práctico que se establezca conjuntamente entre
Armamento y la Academia Nacional de Policía.

8. En caso de ser una persona nacional debe contar con la cédula de identidad v
persona extranjera su condición migratoria debe ser residente permanente de libre
requisito se corrobora con la firma digital.

b) Si quien solicita es una persona jurídica, su representante legal o la persona
custodia y administración del armamento debidamente acreditada en el sistema debe
indicados en el inciso interior.

Además. el sistema, mediante interoperabilidad, corroborará que la persona
siguiente:

I. Que se encuentra al día con las cuotas obrero - patronales.

II. Que se encuentra al día con el pago del impuesto a las personas jurídicas.

III. Que se encuentra al día en su póliza de riesgos del trabajo. Esto aplica
constituye la venta habitual de armas o de venta de servicios de seguridad privad

c) Toda persona que solicite la inscripción de un arma tiene que indicar el uso q
usos serán defensa personal, caza, deporte, prestación de servicios de seguridad y cole
escuela de capacitación debidamente acreditada o de un campo de tiro autorizado, po
instrucción.

Una vez declarado el uso que se dará al arma, este no podrá ser modificado, s
autorización del Departamento. Esta autorización se solicitará mediante el sistema a
necesaria para que el Departamento verifique el cumplimiento del registro del arma para l
cambio de uso de un arma a defensa implicará la validación de los requisitos estableci
para tal fin; de igual forma se procederá en caso de que se solicite cambio para segurida
colección.

El cambio de uso de un arma de defensa a cualquier otra modalidad implicará la permiso de portación para esta arma.

d) Si el arma que se pretende inscribir es para la práctica del deporte y ya tien este fin deberá acreditar en su solicitud, que efectivamente realiza una actividad deportiva tiro debidamente autorizados por la Dirección General de Armamento. Debe indicarse en que ha asistido al campo de tiro una vez cada dos semanas por un lapso no inferior a los la presentación del trámite esta declaración en el formulario tendrá carácter de declara campo de tiro al que ha asistido y las fechas respectivas. La información será confr mensuales que remiten los campos de tiro a la Dirección General de Armamento.

(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 43858 del 20 de junio del 2022)

Ficha Artículo 24

Artículo 25.—**Solicitud de Inscripción de Armas de Fuego Permitidas**. La s
armas de fuego permitidas únicamente se gestionará mediante el formulario electrónico c
que se encuentra disponible al efecto en El Sistema. Dicho formulario debe completarlo
solicitante, tratándose de personas jurídicas la solicitud la realizará su representan
autorizada por este.

Ficha Artículo 25

Artículo 26.**-Documentos de Propiedad ele Armas Permitidas.** Para la solicitud
permitidas se debe adjuntar digitalmente mediante El Sistema. El documento de propiedad
que la persona solicitante es su legítimo (a) dueño (a). Procederá según corresponda:

a) La factura de venta, en los casos en que el arma se haya adquirido en esta
autorizados para la venta habitual de armas permitidas. La factura debe incluir ob
apellidos de la persona compradora, domicilio exacto, número del documento de
de armas que se adquirieron, tipo de arma, calibre, modelo y serie de cada una. E
agregado al expediente al momento de solicitarse la inscripción del arma.

b)La declaración única aduanera cuando el arma haya sido importada.

c) El testimonio notarial de la escritura pública de traspaso cuando la transacció
efectúe entre personas físicas o jurídicas, que no se encuentren inscritas
comerciales autorizados para la venta habitual de armas permitidas. Dicho
conformidad con la normativa notarial vigente - debe identificar claramente a las
la totalidad de las características necesarias para individualizar el arma de
testimonio debe de ser ingresado en el sistema al momento de efectuar la solicitu

d)La persona propietaria de armas permitidas, que carezca de los documen
propiedad o la posesión, deberá solicitar la inscripción adjuntando una declaraci
público (a) otorgada de conformidad con la normativa notarial vigente, indicando
y especificando las causas por las cuales carece de Documento idóneo de adquis

e) Sentencia firme declaratoria ele derechos dictada en juicios universales.

(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 43858 del 20 de junio del 2022)

Ficha Artículo 26

Artículo **27.-Permiso de Venta.** Los establecimientos autorizados para la come
fuego están obligados a solicitar al Departamento mediante el formulario disponible en el
para la venta de cada arma de fuego.

El formulario electrónico deberá contener, la siguiente información:

a) Datos de la persona adquirente:

i. Nombre completo con dos apellidos, cuando proceda.

ii. Tipo, número y vigencia de documento de identidad.

iii. Número de teléfono.

iv. Dirección exacta: provincia, cantón, distrito y señas adicionales.

v. Dirección de correo electrónico para atender cualquier notificación o comunicac

vi. Uso que se le dará al arma.

vii. En el caso de una persona jurídica, deberá incluir los datos indicados en el ir
este reglamento.

La plataforma deberá actualizar la información suministrada en el perfil de cada p

b) Datos de la persona enajenante:

i. Nombre completo con dos apellidos, cuando proceda.

ii. Tipo. número y vigencia de documento de identidad.

iii. Número de teléfono.

iv. Dirección exacta: provincia, cantón, distrito y señas adicionales.

v. Dirección de correo electrónico para atender cualquier notificación o comunicac

vi. Características del arma que se pretende comercializar: Tipo, marca, modelo,

La plataforma deberá incorporar al formulario la información actualizada de
comercialización otorgado por la Dirección General de Armamento a la persona enajenant

Para otorgar este permiso se calificará la idoneidad de la posible persona adqui
controles y validaciones establecidos en la Ley de Armas y Explosivos y este Reglamento.

El Departamento contará con un mes para pronunciarse sobre esta solicitud y e
El permiso de venta tendrá una vigencia de diez días hábiles. Vencido este plazo cesarán
del sistema y el arma de fuego volverá a estar disponible para su venta.

Si la persona adquirente presenta la solicitud de matrícula del arma dentro de l
sistema integrará al trámite toda la información recabada en el procedimiento del permis
corno insumo para la resolución final de la gestión, sin que sea necesario validarla nuev
será dictada en un plazo de diez días naturales.

El arma únicamente se entregará a la persona adquirente cuando se encuentre c
nombre ante el Departamento.

(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 43858 del 20 de junio del 2022)

Ficha Artículo 27

Artículo 27 bis. - **Traspasos sin permiso de venta.** Todo traspaso de arma de fu en el que no aplique el permiso de venta de armas establecido en este reglamento, c Departamento mediante el sistema, dentro de un plazo de diez días hábiles posteriore escritura respectiva.

La escritura y el respectivo testimonio deberán ser otorgados de conformidad vigente.

La persona enajenante deberá anotar el traspaso presentando. mediante el siste respectivo. El Departamento realizará los ajustes en éste para que tenga efecto pero para del arma traspasada y el principio de tracto sucesivo, continuará a nombre de la persona persona adquirente realice la inscripción respectiva. Si el arma traspasada es un arm personal y la persona enajenante ya posee el máximo legal, los efectos no se aplicará inscripción a nombre de la persona adquirente.

En caso de rescisión contractual o resolución firme del acto de traspaso, incorporará al sistema y el Departamento cesará los efectos del traspaso en el sistema.

Cuando la persona adquirente presente la solicitud de inscripción del arma a su n mediante el sistema, el testimonio notarial y en el momento en que el Departamento lo cargador para la revisión física.

El sistema validará mediante interoperabilidad los requisitos legales respect necesario. realizar un estudio detallado de la persona adquirente.

El Departamento deberá pronunciarse en un plazo de un mes contado a partir de *(Así adicionado por el artículo 3° del decreto ejecutivo N° 43858 del 20 de junio del 2022)*

Ficha Artículo 27 BIS

Artículo 28.—**Inscripción de Armas sin Documentos de Propiedad**. El pose
permitidas, que carezca de los documentos que acrediten la propiedad de estas, deberá
formulario electrónico de solicitud disponible en El Sistema una declaración jurada rendi
en su contenido establecer las circunstancias por las cuales carece de los documentos id
misma, nombre, apellido y domicilio de quien la adquirió, el año en que la adquirió, en la m

Ficha Artículo 28

Artículo 29.-Reporte de Venta de Arma de Fuego. Cuando una persona fís
dedica de forma habitual a la venta de armas, venda un arma de fuego, debe reportar al D
formulario disponible en el Sistema, dentro de los siguientes cinco días hábiles posteriores
del traspaso de conformidad con el numeral 75 bis de la Ley de Armas y Explosivos.

El formulario electrónico deberá contener, la siguiente información:

a) Datos de la persona adquirente:

i. Nombre completo con dos apellidos, cuando proceda.

ii. Tipo, número y vigencia de documento de identidad.

iii. Número de teléfono.

iv. Dirección exacta: provincia, cantón, distrito y señas adicionales.

v. Dirección de correo electrónico para atender cualquier notificación o comunicac

vi. En caso de una persona jurídica, deberá incluir los datos indicados en el in
este reglamento.

La plataforma deberá actualizar la información suministrada en el perfil de cada p

b) Datos de la persona enajenante:

i. Nombre completo con dos apellidos, cuando proceda.

ii. Tipo, número y vigencia de documento de identidad.

iii. Número de teléfono.

iv. Dirección exacta: provincia, cantón, distrito y señas adicionales.

v. Dirección de correo electrónico para atender cualquier notificación o comunicac

vi. Características del arma que se pretende comercializar: Tipo, marca, modelo,

vii. Tipo de documento de traspaso. Deberá adjuntarse una copia de este.

viii. En caso de una persona jurídica, deberá incluir los datos indicados en el in
este reglamento.

La plataforma deberá actualizar la información suministrada en el perfil de cada p

Dentro del plazo ele diez días hábiles contados a partir de la venta la persona c
mediante el Sistema, la inscripción del arma adquirida de conformidad con el numeral 4
Explosivos.

En aquellos casos en los cuales el Departamento posea indicios de una habi
modo de vida o el ejercicio de una actividad lucrativa, se podrá solicitar a la persona
realizar la inscripción a favor de la persona adquirente. una justificación para las reiterac
hayan detectado.

En caso de que la justificación no reúna criterios objetivos que justifiquen la sec
se iniciará un debido proceso con el fin de determinar si procede impedirle a la persona
exclusiones de su inventario de armas. Si en el proceso se determina la existencia
administrativa, la Dirección General de Armamento, interpondrá las denuncias respectivas

La existencia de este proceso se anotará en todas las armas que posea la pe
transacción quedará sujeta al resultado del proceso.

(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 43858 del 20 de junio del 2022)

Ficha Artículo 29

Artículo 30.—**Dictamen de Idoneidad Mental**. Para la inscripción o portació permitida, se requiere un dictamen extendido por un profesional competente incorpora respectivo sobre la idoneidad mental del solicitante, el cual deberá indicar con toda claric de armas de fuego permitidas. Dicho dictamen será expedido por un profesional en ps persona física solicite la inscripción o la portación del arma para realizar funciones c privada, el dictamen podrá ser expedido por un médico psiquiatra. La vigencia del dicta partir de la fecha de su expedición. Una vez realizada la prueba que determina la idoneic para portar armas de fuego permitidas, el profesional será responsable de incluir en respectivo, cualquiera que este sea, previo a entregar al solicitante el dictamen con el aplicadas. Cuando en la prueba se consignare que el solicitante no es apto mentalmer fuego, el Sistema no permitirá que se genere la solicitud respectiva.

El Colegio profesional respectivo será el encargado de suplir a sus miembros las dictámenes de idoneidad mental. Cada fórmula contendrá una numeración consecutiva.

Ficha Artículo 30

Artículo 31.—**Protocolos de las Pruebas de Idoneidad Mental**. El colegio pro
Colegio de Psicólogos o el Colegio de Médicos y Cirujanos, será el encargado de e
correspondientes para las pruebas de idoneidad mental que sus agremiados aplicará
pretendan adquirir o matricular armas de fuego y permisos de portación. De igual forma,
deberá implementar los procedimientos necesarios para que los agremiados que a
informen de los detalles correspondientes para realizarlas según el estándar aprobado por

Ficha Artículo 31

Artículo 32.—**Deber de Denunciar**. Es obligación de los funcionarios del Departa
fiscalía del colegio profesional respectivo cuando considere que el profesional no ha cur
obligaciones establecidas, sin perjuicio de establecer la debida denuncia ante el Ministerio

Ficha Artículo 32

Artículo 33.—**Plazo para una Nueva Prueba de Idoneidad Mental**. En caso que mental declare que el solicitante no es apto mentalmente para portar armas de fuego, nuevamente dentro del término de dos años contados a partir de la fecha en que fue e contiene el resultado negativo.

Ficha Artículo 33

Artículo 34.- Certificación de Antecedentes. Luego de generar en el Sistema permisos de venta, inscripción de armas de fuego permitidas, para su portación o la reno Sistema mediante interoperabilidad con el Archivo Judicial del Poder Judicial y el Archivo Seguridad Pública, requerirá los antecedentes judiciales y policiales de la persona intere serán agregados al expediente electrónico respectivo.

Si como consecuencia de este estudio de antecedentes el Departamento c conductas que califican dentro de alguno de los presupuestos legales establecidos como cancelación de un permiso de portación, se rechazará la solicitud y la persona interesad instancias competentes a fin de hacer valer sus derechos.

Si como consecuencia de éste estudio de antecedentes se determina la exis condenatoria cuyos efectos legales implique la inhabilitación para portar o pose Departamento denegará la inscripción o el permiso de portación con la constatación de la

(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 43858 del 20 de junio del 2022)

Ficha Artículo 34

Artículo 35.—**Registro de Huellas Dactilares**. Todo solicitante debe tener registradas en el Archivo Policial. El Sistema verificará el cumplimiento de este requis resultado de la consulta sea negativo no permitirá que se genere la solicitud respectiva.

Ficha Artículo 35

Artículo 36.—**Examen Teórico - Práctico**. Todo solicitante está en la obligació
teórico – práctico indicado en el artículo 39 de la Ley, el cual será aplicado por la Unidad c
y Explosivos en coordinación con la Academia Nacional de Policía (*).

*(*)(Así modificada su denominación por el artículo 30 de la ley N° 9552 del 24 de mayo
Academia Nacional de Policía". Anteriormente indicaba "Escuela Nacional de Policía")*

En forma conjunta la Dirección General de Armamento, la Academia Nacional de
Operaciones en Armas y Explosivos establecerán los aspectos a ser evaluados.

*(*)(Así modificada su denominación por el artículo 30 de la ley N° 9552 del 24 de mayo
Academia Nacional de Policía". Anteriormente indicaba "Escuela Nacional de Policía")*

El resultado de estas pruebas será incluido por la Academia Nacional de Policía
que tendrá interoperabilidad con el Sistema para su verificación. En caso de que el sol
aprobación del examen teórico - práctico, el Sistema le informará al usuario que no
respectiva.

*(*)(Así modificada su denominación por el artículo 30 de la ley N° 9552 del 24 de mayo
Academia Nacional de Policía". Anteriormente indicaba "Escuela Nacional de Policía")*

Ficha Artículo 36

Artículo 37.—**Validaciones Mediante Interoperabilidad para la Inscripción**
Como parte del trámite de inscripción de armas de fuego permitidas ante el Departam
mediante interoperabilidad los siguientes aspectos: la identidad de las personas físicas na
condición migratoria de las personas extranjeras, la representación de la persona ju
penales, el registro de huellas dactilares, la aprobación del examen teórico – práctico, la p
las cuotas obrero patronales y del impuesto a las sociedades mercantiles y la póliza d
manera que el solicitante no deberá presentar documentos físicos ante el Departam
cumplimiento de estos aspectos. En el caso del dictamen de idoneidad mental, el Sistema
de datos donde se registran todos los dictámenes emitidos.

Cuando la validación realizada por el Sistema resultare negativa en al men
anteriores, el Sistema no permitirá continuar con el trámite y le informará al usuario los re
ser constatados.

Ficha Artículo 37

Artículo 38.—**Trámite de la Solicitud de Inscripción de Armas de Fuego I** recibir la solicitud de inscripción del arma de fuego, el Departamento tendrá un mes para plazo, el Departamento comprobará la veracidad de los documentos adjuntos al formulari y realizará el análisis pertinente. En caso de que se tengan por satisfechos los requisitos el presente reglamento, el Departamento extenderá la matrícula de inscripción del ar mediante el Sistema.

Ficha Artículo 38

SECCIÓN II

De la inscripción de los establecimientos come para la venta habitual de armas permitida y su munición

Artículo 39.—**Inscripción de los Establecimientos Comerciales para la Ve Permitidas y su Munición**. Los establecimientos comerciales dedicados a la vent municiones, se deberán inscribir en el Departamento únicamente mediante el Sistema. para la venta y reparación de armas permitidas y su munición. La solicitud de inscripción a comerciales deberá ser confeccionada utilizando el formulario electrónico disponible presentada la solicitud, el Departamento realiza el análisis respectivo y determina aprobación.

El Departamento deberá resolver la gestión presentada dentro del mes siguiente solicitud de inscripción del establecimiento, así lo comunicará al solicitante media quedando éste en consecuencia, imposibilitado para vender armas permitidas y su munici

Ficha Artículo 39

Artículo 40.—**Solicitud y requisitos de inscripción de los establecimientos co**
Habitual de Armas permitidas y su Munición. La solicitud de inscripción de estab
dedicados a la venta habitual de armas y municiones únicamente se gestionará mediante
de solicitud de inscripción que se encuentra disponible al efecto en el Sistema. Dicho for
en línea la persona física solicitante, tratándose de personas jurídicas la solicitud la re
legal o una persona autorizada por este, para lo cual ha de cumplir con los siguientes requ

1) Completar el formulario electrónico de solicitud disponible en el Sistema.

2) Estar al día en el pago de las cuotas obrero – patronales.

3) Estar al día en el pago del impuesto a las personas jurídicas.

4) Cuando el giro comercial lo constituya la venta habitual de armas o los servicios
persona jurídica deberá contar con la póliza de riesgos del trabajo.

5) Adjuntar digitalmente al formulario electrónico de solicitud el permiso sanitario de
por el Ministerio de Salud.

6) Contar con un local que reúna las características de seguridad indicadas en este

Ficha Artículo 40

Artículo 41.—**Validaciones Mediante Interoperabilidad en la Inscripción d Comerciales para la venta regular de Armas Permitidas y su Munición**. Como parte de establecimientos comerciales dedicados a la venta regular de armas y municiones a Sistema validará de forma automática mediante interoperabilidad los siguientes aspectos:

1) La identidad de las personas físicas nacionales y extranjeras
2) La representación de la persona jurídica
3) Inscripción como trabajador individual o patrono ante la Caja Costarricense de Se
4) Estar al día con el pago de las cuotas obrero – patronales
5) Estar al día con el pago del impuesto a las personas jurídicas y de la póliza de rie

Cuando la validación realizada por el Sistema resultare negativa en al men anteriores, el Sistema no permitirá continuar con el trámite e informará al usuario los re ser constatados.

Ficha Artículo 41

Artículo 42.—**Inspección del Establecimiento**. De previo al otorgamiento de la
la Dirección General de Armamento tramitará la realización de una inspección en el local
el solicitante, para verificar la implementación de las medidas de seguridad y capacidad de

Esta inspección podrá ser realizada por funcionarios de la Dirección Gene
Departamentos o bien con apoyo, según sea solicitado a las autoridades policiales.

Cada establecimiento ha de contar como mínimo con las siguientes medidas de seguridad

1) Al menos un extintor triclase.
2) Estructura de cemento.
3) Rejas o cortinas metálicas.
4) Alarma con monitoreo.
5) Sensores de movimiento.
6) Llavines o candados de seguridad en sus puertas.
7) Caja fuerte con combinación mecánica, electrónica, biométrica o una combinació
tener una resistencia de nivel al menos de TL 15x6 según la norma INTE 17-07-01
687 o nivel V con la norma EN 1143 – 1 (Versión 21).

8) En cuanto a las dimensiones de la caja fuerte se establece que para los ven
deberán tener capacidad para al menos cinco armas largas, cinco armas cortas y
que ocupen mil cartuchos calibre 9x19 mm en sus cajas originales en el entendido
inventario cantidades superiores debe poseer capacidad suficiente para almacenarl
9) La Dirección General de Armamento podrá solicitar medidas de seguridad comple
administrativo razonado atendiendo a las condiciones particulares aplicables a cada

Ficha Artículo 42

Artículo 43.—**Trámite de la solicitud de inscripción de los establecimient venta habitual de Armas Permitidas y su Munición**. Después de recibir la sol establecimientos comerciales dedicados a la venta habitual de armas y municiones, la para resolver. Dentro de este plazo ha de comprobar la veracidad de los documento electrónico de solicitud y realizará la inspección del establecimiento. En caso de se te requisitos establecidos en la ley y el presente reglamento, La Dirección extenderá la re mediante El Sistema.



Ficha Artículo 43

Artículo 44.—Venta de munición. Los establecimientos comerciales autorizados, s
munición permitida a las personas físicas mayores de edad o jurídicas que tengan arma
inscritas en el Departamento, para lo cual deben de presentar el documento que demue
armas al momento de realizar la compra. El establecimiento comercial suplirá la munición
el calibre de las armas inscritas. No se permite la venta de munición de calibre difer
comprador tenga inscritas.

Las empresas de seguridad privada que tengan armas de fuego inscritas en e
que acreditar ante el establecimiento comercial autorizado para la venta de munició
inscritas y sus calibres. Asimismo deben de acreditar que la licencia de operación para
privada se encuentra vigente. Para ambas situaciones presentarán, al momento de
certificaciones expedidas respectivamente tanto por la Dirección General de Armamento
Servicios de Seguridad Privados, que así lo hagan constar, con no menos de seis meses

Las personas físicas o jurídicas con campos de tiro autorizados o con escue
tengan autorizado la venta de munición, deben de presentar, al momento de realizar la co
así lo acredite, expedida por la Dirección General de Armamento, con no menos de seis m

Las certificaciones podran ser solicitadas directamente en las oficinas del Dep
Armas y Explosivos o de la Dirección de Servicios de Seguridad Privados según sea el ca
electrónico indicado en el Portal Web del Ministerio de Seguridad Pública.

(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 41258 del 22 de junio de 2018)

Ficha Artículo 44

Artículo 44. Bis.—Reporte mensual de la venta de munición. Los estab autorizados para la venta de munición permitida enviarán un reporte mensual a l Armamento sobre las municiones vendidas. En el informe se debe incluir obligatoriamen razón social completa de cada comprador, número de cédula de identidad, de residencia corresponda, cantidad, marca y calibre de munición vendida, fecha y número de factura, indicando el número de serie y marca.

Si se trata de persona física o jurídica dedicada al servicio privado de seguridad, de capacitación se indicará, además de los requisitos dichos, el número de autorización de indicar la descripción del arma de fuego.

Dicho reporte debe de presentarse en documento digital “hoja de cálculo Exc según formato establecido por la Dirección General de Armamento, y podrá presentarse y del correo electrónico indicado en el Portal Web del Ministerio de Seguridad Pública o b oficinas del Departamento de Control de Armas y Explosivos mediante algún dispositivo de autorizará ningún trámite ante la Dirección y sus Departamentos, si este informe no ha sid *(Así adicionado por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 41258 del 22 de junio de 2018)*

Ficha Artículo 44 BIS

Artículo 45.—**Actividades comerciales entre establecimientos comerciales au habitual de armas**. La venta o consignación de armas entre establecimientos comerci venta habitual de armas se debe reportar en el Sistema dentro del plazo de cinco días há la venta o la consignación. El reporte en el Sistema lo debe realizar el establecimie consignación. Si una vez extinguida la consignación se deben regresar armas al e propietario de estas, el reporte de la devolución en el Sistema lo efectuará el establecimie

Ficha Artículo 45

CAPÍTULO II

De los permisos

Artículo 46.—**Clases de Permisos**. Para los efectos del presente Reglamento, con las siguientes clases de permisos:

1) Permiso de portación de armas para personas físicas.
2) Permiso de portación de armas por cuerpos policiales.
3) Permiso especial de portación.
4) Permiso especial de portación de armas permitidas para funcionarios públicos.
5) Permiso de compra por turistas.
6) Permiso de venta de explosivos permitidos y sus aditamentos.
7) Permiso de importación de gases para la defensa personal.
8) Permiso para importar habitualmente armas y municiones.
9) Permiso de importación de armas y municiones por parte de los cuerpos policiales
10) Permiso de importación de armas y municiones estatales para fines deportivos.
11) Permiso de importación ocasional de armas permitidas.
12) Permiso para importar munición.
13) Permiso temporal de exportación de armas.
14) Permiso de fabricación de armas permitidas.
15) Permiso de inscripción de armas permitidas de colección.
16) Permiso de inscripción de armas para el tiro al blanco, al plato o cacería.
17) Permiso a extranjeros para ingresar armas y tiros.
18) Permiso a menores.
19) Permiso para la compra de explosivos y sus aditamentos por parte de los entes
20) Permiso para la compra de explosivos y sus aditamentos por parte de particulare
21) Permiso de venta habitual de explosivos industriales y pirotécnicos permitidos y
22) Permiso de importación de explosivos y sus aditamentos.
23) Permiso de importación ocasional de explosivos y sus aditamentos.
24) Permiso de exportación de explosivos y sus aditamentos.
25) Permiso de fabricación de explosivos permitidos.
26) Permiso de compra o importación de explosivos y sus aditamentos por parte de

Ficha Artículo 46

Artículo 47.—**Denegación del Permiso de Portación de Armas**. Mediante el S
denegará el permiso de portación de armas cuando no se cumplan los requisitos estab
Reglamento.

Ficha Artículo 47

Artículo 48.—**Cancelación del Permiso de Portación de Armas**. El Departan
permisos de portación de armas de fuego de conformidad con el artículo 49 de l
garantizando el debido proceso. El Departamento incorporará el resultado en el Sistema.

Ficha Artículo 48

Artículo 48 bis.—Cancelación de permisos en situaciones de violencia domés
situaciones de violencia doméstica, se procederá al decomiso de todas las armas de fue
agresora y serán remitidas a la Dirección para su debida custodia.

La autoridad policial comunicará al Departamento para que se inicie el proc
tendiente a la cancelación de la inscripción del arma de fuego y su permiso de portaci
hubiere otorgado.

(Así adicionado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 41418 del 5 de octubre del 2018

Ficha Artículo 48 BIS

Artículo 48 ter.—Destrucción de armas de fuego en situaciones de violencia dom
violencia doméstica en las que el Departamento, después del debido proceso, deter
cancelar la inscripción y el permiso de portación de armas de fuego, notificará sobre e
tendrá el derecho a interponer los recursos ordinarios de revocatoria y de apelación
hábiles.

Firme la resolución de cancelación, el Departamento lo comunicará a la Direcci
la destrucción del arma de fuego correspondiente.

El Departamento incorporará el resultado en el Sistema.

(Así adicionado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 41418 del 5 de octubre del 2101

Ficha Artículo 48 TER

SECCIÓN I

Permiso de portación para personas física

Artículo 49.—**Permiso de Portación de Armas para Personas Físicas**. Toda p portar un arma de fuego permitida deberá contar con el permiso de portación de Departamento.

Ficha Artículo 49

Artículo 50.- **Solicitud** y **requisitos para obtener el permiso de portación.** La portación de armas de fuego se gestionará mediante el formulario electrónico respectivo Sistema. Dicho formulario debe completarlo en línea la persona física solicitante; tratándo la solicitud la realizará su representante legal o una persona autorizada por este.

El formulado electrónico deberá contener, la siguiente información:

a) Nombre completo con dos apellidos, cuando proceda.

b) Tipo, número y vigencia de documento de identidad.

e) Número de teléfono.

d) Dirección exacta: provincia, cantón, distrito y señas adicionales.

e) Dirección de correo electrónico para atender cualquier notificación o convalida

La plataforma deberá actualizar la información suministrada en el perfil de cada p

En todo caso, la persona interesada deberá cumplir con los mismos requisitos co 24 de este cuerpo normativo y los que se indican a continuación:

a) Cuando la solicitud la realice una persona física:

1) Cancelar en línea el monto de mil colones por concepto de timbre fiscal por ca

2) Gestionar cuando y de la forma en la que se le indique, mediante el sistema Control de Armas y Explosivos, la asignación de una cita, a fin de realizar revisi pretende portar. Esta gestión debe realizarse dentro de los tres días hábiles po automática, de no cumplirse con lo anterior, se procederá al rechazo del trámite revisión no aplica cuando el arma ha sido vendida por un comercializador auto actividad habitual.

En caso de que el trámite sea rechazado por alguna causa de forma previa programada, el sistema automáticamente procederá a la cancelación de la cita.

b) Si quien solicita es una persona jurídica, su representante legal y la persona custodia y administración del armamento, debidamente acreditada en el siste requisitos indicados en el artículo 24 de este Reglamento.

c) En caso de tratarse de seguridad institucional, se requerirá que la Institución la relación obrero-patronal vigente con la persona a la cual se le solicita el permis

El sistema validará mediante interoperabilidad los requisitos legales respectivos un mes para resolver la solicitud.

(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 43858 del 20 de junio del 2022)

Ficha Artículo 50

SECCIÓN II

Permiso de portación de armas por cuerpos policiales

Artículo 51.—**Permiso de portación de armas por cuerpos policiales**. Los mie
policía deberán poseer el permiso de portación del arma de reglamento. De igual maner
los Miembros de los Supremos Poderes, incluso la Policía Judicial.

Ficha Artículo 51

Artículo 52.—**Requisitos para obtener el permiso de portación de armas**
Para obtener el permiso de portación de armas de reglamento, para los servidores de los
la Policía Judicial y los miembros de los Supremos Poderes, deben presentarse ante e
por escrito suscrita por el jefe inmediato, nombre y apellidos del oficial de policía, indi
encuentra destacado, dos fotografías tamaño pasaporte, fotocopia de la cédula de identi
por la Academia Nacional de Policía (*) en donde conste la idoneidad en el manejo del arn
*(*)(Así modificada su denominación por el artículo 30 de la ley N° 9552 del 24 de mayo
Academia Nacional de Policía". Anteriormente indicaba "Escuela Nacional de Policía")*

Ficha Artículo 52

Artículo 53.—**Permiso de portación de armas para miembros de los S** miembros de los Supremos Poderes, deben de aportar solicitud por escrito, donde con calidades y domicilio, cargo que ocupa, características del arma a portar, indicar a nomb inscrita el arma, fotocopia de la cédula de identidad, dos fotografías tamaño pasaport Academia Nacional de Policía (*) sobre la idoneidad en el manejo del arma.
(*)(Así modificada su denominación por el artículo 30 de la ley N° 9552 del 24 de mayo Academia Nacional de Policía". Anteriormente indicaba "Escuela Nacional de Policía")

Ficha Artículo 53

Artículo 54.—**Facultad de la Escuela Nacional de Policía**. La Academia Naci
eximir del requisito que exige el artículo anterior a los miembros de los cuerpos policiales
de datos que estos han demostrado idoneidad en el manejo de armas de reglamento.
*(*)(Así modificada su denominación por el artículo 30 de la ley N° 9552 del 24 de mayo
Academia Nacional de Policía". Anteriormente indicaba "Escuela Nacional de Policía")*

Asimismo se podrá convalidar la evaluación teórico-práctica en armas de fueg
este Reglamento, a particulares que hayan aprobado la instrucción práctica correspondier
de fuego en cuerpos policiales.

Ficha Artículo 54

SECCIÓN III

Permiso especial de portación de armas

Artículo 55.—**Permiso Especial de Portación**. El permiso especial de portac señalado en el artículo 37 de la ley, faculta al autorizado, para portar el arma cargada en personal. Procederá cuando la vida de la persona autorizada estuviera razonablemente e permiso tendrá una vigencia de un año y podrá ser renovado por periodos iguales.

Ficha Artículo 55

SECCIÓN IV

Permiso especial de portación de armas para funcionarios públicos

Artículo 56.—**Permiso especial de portación de armas para funcionarios pú** públicos que por la índole de sus funciones necesiten portar armas permitidas se le especial de portación de arma. El uso indebido del arma podrá significar la cancelación mediante el debido proceso de revocatoria.

Ficha Artículo 56

Artículo 57.—**Requisitos para obtener el permiso de portación para fun** solicitud del permiso de portación de armas por parte de funcionarios públicos, debe mediante el formulario electrónico disponible en El Sistema, cumpliendo los siguientes req

1) Completar el formulario electrónico de solicitud disponible en el Sistema.

2) Contar con un dictamen positivo de idoneidad mental para portar armas d podrá ser expedido por un profesional en psicología o por un médico psiquiatra. será de dos años a partir de la fecha de su expedición.

3) Contar con el registro de huellas dactilares.

4) Aprobar el examen teórico – práctico que establezca la Dirección General.

5) En caso de ser una persona nacional debe contar con la cédula de identidad v persona extranjera su condición migratoria debe ser residente permanente de libr

Ficha Artículo 57

SECCIÓN V

Permiso para compra de armas permitidas por turista

Artículo 58.—**Permiso de compra por turistas**. El permiso para compra de arm
faculta al interesado para adquirirlas en el país previa autorización del Departamento. Par
compra será expedido dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida del turi
Tales armas serán exclusivamente para uso fuera del país. La entrega del arma la realiza
del depósito a la Dirección General de Aduanas del Ministerio de Hacienda, quien dictará
conjuntamente con el Departamento.

Ficha Artículo 58

SECCIÓN VI

Permiso de venta de explosivos permitidos y sus aditame

Artículo 59.—**Permiso de venta de explosivos permitidos y sus aditamentos** explosivos permitidos y sus aditamentos, se solicita ante el Departamento y faculta al vender explosivos permitidos en el país, con fines industriales, agrícolas, de minería y extenderá por el término de un año, podrán ser renovados por períodos iguales observán la primera vez o vez anterior e indicando en la solicitud que se trata de renovaci presentación de aquellos documentos que el solicitante haya aportado y que conserven su

Ficha Artículo 59

SECCIÓN VII

Permiso de comercialización de gas para defensa perso

Artículo 60.—**Permiso de comercialización de gas para defensa personal**. T
desee comercializar el gas permitido para defensa personal, deberá estar inscrito en el
según corresponda, solicitud por escrito y debidamente autenticada indicando el nomb
cédula, domicilio exacto y número telefónico del solicitante persona física o del repre
jurídica, así como la razón social del establecimiento, nombre de la sociedad, número de
inscripción en el Registro Público. Indicará el nombre del proveedor, marca, tamaño, des
del envase, composición química del gas permitido. Deberá indicar las medidas de
establecimiento comercial. Además adjuntará las muestras pertinentes de ser solicitadas p

Ficha Artículo 60

Artículo 61.—**Informe mensual sobre venta de gas para la defensa pers**
comercial autorizado para comercializar el gas para defensa personal, enviará al D
mensual indicando nombre y apellidos completos, cédula de identidad o razón social y n
del comprador del gas para defensa personal, así como la cantidad, marca y tamaño del g

Ficha Artículo 61

SECCIÓN VIII

Permiso de importación habitual de armas y municione

Artículo 62.—**Permiso para la importación habitual de armas y municione** jurídica cuyo giro comercial normal incluya la comercialización de armas y municiones, de de importación habitual ante el Departamento.

Ficha Artículo 62

Artículo 63.—**Requisitos del permiso de importación habitual de armas y muni** del permiso de importación habitual de armas y municiones deberá realizarse únicame cumpliendo con los mismos requisitos documentales necesarios para la comercializa cumplir con los siguientes requisitos de seguridad que se validarán mediante inspección:

1) Al menos un extintor triclase.
2) Estructura de cemento.
3) Rejas o cortinas metálicas.
4) Alarma con monitoreo.
5) Sensores de movimiento.
6) Llavines o candados de seguridad en sus puertas.
7) Caja fuerte con combinación mecánica, electrónica, biométrica o una combinació tener una resistencia de nivel al menos de TL 15x6 según la norma INTE 17-07- 01 687 o nivel V con la norma EN 1143 – 1 (Versión 21).

8) Las empresas importadoras deberán mantener capacidad suficiente en su ca
bóveda para almacenar la totalidad de las armas que serán importadas siend
Dirección General de Armamento el no aprobar desalmacenajes que superen esta c
9) La Dirección General de Armamento podrá solicitar medidas de seguridad comple
administrativo razonado atendiendo a las condiciones particulares aplicables a cada

Ficha Artículo 63

Artículo 64.—**Solicitud del permiso de importación de armas**. Las persona
tengan vigente el permiso para importar habitualmente armas y municiones por cada imp
dichos productos deben solicitar el debido permiso la Dirección únicamente mediante
formulario electrónico disponible al efecto. La Dirección contará en el Sistema con inforr
ventas de munición, armas permitidas y existencias en bodega de cada establecimiento
cada establecimiento comercial deberá mantener al día la información relativa a dichos da



Ficha Artículo 64

Artículo 65.—**Permiso de importación de armas y municiones por parte de**
La solicitud de importación de armas por parte de los cuerpos policiales y demás entes
ley para poseer, portar y usar armas para el ejercicio de sus funciones, deberá formularla
al Ministro con copia a la Dirección, indicando: cantidad, tipo, características de las arma
que se les darás a las armas, lugar de procedencia y desalmacenaje.

Ficha Artículo 65

Artículo 66.—**Permiso de importación ocasional de armas permitidas**. Toda
que desee ocasionalmente importar directamente un arma de fuego permitida al país, d
respectivo de la Dirección, presentando la solicitud por escrito, únicamente mediante
formulario electrónico disponible al efecto.

Ficha Artículo 66

Artículo 67.—**Permiso para importar munición**. El permiso de importación
propietario de armas inscritas, para importar hasta quinientos tiros al año. La solicitud
mediante El Sistema mediante el formulario electrónico disponible con ese fin y se d
seiscientos colones correspondientes al timbre fiscal.

Ficha Artículo 67

Artículo 68.—**Prohibición de importar o vender armas de mala calidad**. No s
ni la venta de armas de fuego de mala calidad, de conformidad con el artículo 71 de la Le
solicitar cuando así lo considere necesario, las pruebas pertinentes para verificar la ca
armas que se importarán o venderán.

Ficha Artículo 68

Artículo 69.—**Requisitos de desalmacenaje**. Para desalmacenar de la adua
mercancía regulada en la Ley, los interesados deberán informar al Departamento cor
anticipación, el día y hora en que este se efectuará.

En el caso de las armas, la información acerca del día y hora en que se realiz
remitirá al Departamento únicamente mediante el formulario disponible en el Sistema.

El interesado deberá aportar en la inspección la documentación fiscal de la merca

Ficha Artículo 69

Artículo 70.—**Obligatoriedad de denunciar el ingreso de las armas ante las**
Toda arma que ingrese por cualquiera de los puestos aduanales del país deberá s
autoridades aduanales competentes. El interesado deberá realizar la solicitud al De
mediante el Sistema, para que éste asigne a un representante que intervenga ant
correspondiente. Sin ese requisito no podrá permitirse el retiro del dominio fiscal ni la salid

Ficha Artículo 70

SECCIÓN IX

Permiso temporal de exportación de armas

Artículo 71.—**Permiso temporal de exportación de armas**. El permiso de armas permitidas, faculta al interesado para sacarlas del país para una actividad dete específicamente señalado. Este permiso se extenderá cada vez que se requiera sacar las

Ficha Artículo 71

SECCIÓN X

Colecciones de armas

Artículo 72.—**Identificación y clasificación de las armas de colección**. La ide
de las armas y equipos de colección como de valor histórico, estético, cultural o crimina
Departamento, quien en caso de duda podrá consultar a la Procuraduría General de la R
considere necesario para tal efecto.

Ficha Artículo 72

Artículo 73.—**Permiso de inscripción de armas permitidas de colección**. jurídicas, podrán poseer colecciones de armas permitidas, con valor histórico, estético, previa solicitud del permiso planteada únicamente mediante El Sistema al Departame resolución razonada. El permiso de inscripción de armas de colección faculta al propie lugar declarado ante el Departamento y para el fin único de colección. Esas armas deberá

Ficha Artículo 73

Artículo 74.—**Requisitos para la inscripción**. Toda persona física o jurídica que
permitidas deberá inscribirlas ante el Departamento cumpliendo con los requisitos estat
del presente Reglamento, para la inscripción de armas permitidas.

Ficha Artículo 74

Artículo 75.—**Responsabilidad del Coleccionista**. La responsabilidad del mant
las armas de colección será del propietario.

Ficha Artículo 75

Artículo 76.—**Potestades del departamento en relación con las cole**
Departamento podrá emitir directrices y recomendaciones a los propietarios de colecci
mantenimiento y seguridad de estas, las cuales serán de acatamiento obligatorio.

Ficha Artículo 76

Artículo 77.—**Requisitos para poseer nuevas armas de colección**. Los
colecciones de armas permitidas deberán solicitar al Departamento únicamente n
autorización para adquirir y poseer nuevas armas, destinadas al enriquecimiento de la cole

Ficha Artículo 77

Artículo 78.—**Enajenación de colecciones**. Las armas permitidas que former
podrán ser vendidas, o donadas en conjunto o en unidades para esos mismos fines
Departamento, únicamente mediante el Sistema por el interesado en adquirirlas utilizando

Ficha Artículo 78

Artículo 79.—**Colección de armas prohibidas.** Sólo las instituciones del Est
armas prohibidas, con valor histórico, estético, cultural, criminalístico o mecánico. Los ar
previamente desactivados.

Las armas de fuego deberán ser objeto de examen balístico y figurar en el ir
Armas, salvo que su estado no lo permita, previo dictamen del Departamento.

Ficha Artículo 79

Artículo 80.—**Inspección de Colecciones**. Todas las colecciones de armas po
por la Dirección, como mínimo dos veces al año.

Ficha Artículo 80

Artículo 81.—**Préstamo de armas prohibidas**. Las instituciones del Estado prohibidas sólo podrán prestar armas a otras instituciones para fines culturales, y, deberár No podrán prestarlas para fines cinematográficos.

Ficha Artículo 81

Artículo 82.—**Seguridad para las colecciones**. Las personas responsables
colecciones de armas deberán guardar las seguridades necesarias para evitar pérdida
deberán reportarlo inmediatamente al Departamento presentando un informe sucinto
hechos.

Los recintos donde se custodien las colecciones deben reunir los requisitos de s
a criterio del Departamento considere necesarios para impedir el robo, el extravío o el dete

Ficha Artículo 82

Artículo 83.—**Traspaso de armas al Museo de la Dirección**. Las armas o los e
Arsenal, clasificados como de valor histórico, cultural o criminalístico, pasarán a forma
Dirección de armamento.

Ficha Artículo 83

Artículo 84.—**Inscripción de armas por parte de Entes Estatales**. La solicitud
de colección por parte de los entes estatales, debe formularla ante el Ministro, el Jera
funcionario autorizado por éste, únicamente mediante el formulario electrónico disponible
Deberán disponerse las armas para la respectiva inspección ocular, a criterio del

Ficha Artículo 84

SECCIÓN XI

Armas para tiro y cacería

Artículo 85.—**Clasificación de las armas de tiro y cacería**. En caso de duda armas destinadas al tiro al blanco o al plato y a la cacería podrá el Departamento co General de la República o al órgano que considere competente para tal efecto.

Ficha Artículo 85

Artículo 86.—**Armas para deportistas**. Las armas que podrán autorizarse a cacería, son aquellas indicadas en el artículo 60 de la Ley de Armas y Explosivos, (Ley I su domicilio y para portar con el respectivo permiso.

Ficha Artículo 86

Artículo 87.—**Inscripción de armas para el tiro deportivo o cacería**. La inscrip
deportivo o para cacería faculta al portador para utilizar las armas, exclusivamente para
especialmente acondicionados para la práctica de estas actividades.

Este permiso se debe solicitar únicamente mediante el Sistema utilizando el
efecto, cumpliendo los mismos requisitos establecidos en el presente reglamento para la
fuego permitidas.

Para efectos de toda arma a matricular, la persona interesada al momento de so
establecer la naturaleza del uso en que utilizará el arma, de lo cual el Departam
verificaciones respectivas.

Ficha Artículo 87

Artículo 88.—**Cantidad de armas permitidas**. Toda persona física podrá te destinadas a la cacería, al tiro al blanco, al plato aunque sean del mismo calibre.

Ficha Artículo 88

Artículo 89.—**Permiso a extranjeros para ingresar armas y tiros**. Los extran
ingresen armas permitidas para uso exclusivo de competencias deportivas, podrán im
equipaje hasta quinientos tiros libres del pago de derechos.

Ficha Artículo 89

Artículo 90.—También podrán ingresar al país, temporalmente, hasta con cuatr
uso exclusivo de competencias deportivas o con fines cinegéticos.

Ficha Artículo 90

Artículo 91.—Deberán obligatoriamente informarlo a las autoridades aduane ingreso. Estas autoridades anotarán el número de serie y demás características de las pasaporte e informarán en forma inmediata al Departamento. Al abandonar el país el tur autoridades correspondientes las armas que trajo consigo o una constancia del Depart omisión.

Ficha Artículo 91

Artículo 92.—**Permisos a menores**. Los menores de edad, mayores de catorce de cacería y tiro al blanco, exclusivamente para la práctica de esos deportes, cuando autorizado.

Ficha Artículo 92

Artículo 93.—**Importación de municiones para socios de clubes**. La labor d
finalidad deportiva o de cacería no se considerará fabricación. No existirá restricción para
anular, de escopeta o de cualquier calibre de arma permitida, utilizada por los deporti
componente de recarga para practicar algún deporte, siempre y cuando el solicitant
acreditado de un club deportivo, reconocido por la Dirección General de Deportes e inscrit

Ficha Artículo 93

Artículo 94.—**Registro de clubes y asociaciones.** Los clubes y las asociacione cacería, para gozar de los beneficios de esta ley, deberán estar registrados en el Departa con los siguientes requisitos:

1) Los clubes:

a) Presentar solicitud por escrito de la inscripción del club, debidamente au nombre y domicilio del club, con la nómina de los integrantes de la Junta Direc cargos, con sus números de cédula de identidad, domicilio y demás c antecedentes de la totalidad de sus miembros, las medidas de seguridad tom donde se desarrollarán sus actividades deportivas.

b) Los miembros deben contar con el respectivo permiso de inscripción de las arr

c) Estar reconocido por la Dirección General de Deportes.

d) Deben reportar al Departamento todo cambio que se realice en relación con lo de la Junta Directiva.

e) Contar con el permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud en el establecimiento reúne las condiciones de seguridad necesarias.

2) Las asociaciones:

a) Deberán estar debidamente inscritas en el Registro de Asociaciones del Regis

b) La solicitud debe presentarse por escrito adjuntando certificación del Regis Registro Público.

c) Sus miembros deberán contar con el respectivo permiso de inscripción de las a

d) Deberán presentar por escrito una lista de la totalidad de sus integrantes co demás calidades, firmada por el Presidente de la asociación debidamente autenti

e) Deberá estar reconocida por la Dirección General de Deportes.

Ficha Artículo 94

Artículo 95.—**Facultad de Inspeccionar de la Dirección**. La Dirección
conveniente, inspeccionar los locales y demás instalaciones de los clubes y asociacione
cumplen con los requisitos necesarios de seguridad y con los fines para los cuales fueron

Ficha Artículo 95

CAPÍTULO III

Comercio, importación, exportación, fabricación y activid conexas de explosivos y sus aditamentos

SECCIÓN I

Comercialización de explosivos y sus aditamentos

Artículo 96.—**Facultades del departamento**. El Departamento tendrá facultades en la fabricación, comercialización, importación, exportación, desalmacenaje, almacenaje industriales, pirotécnicos y sustancias químicas. El importador, vendedor, comprador, fabr responsable de cualquier daño ocasionado a terceros.

Ficha Artículo 96

Artículo 97.—**Prohibición de variar el fin**. Los negocios comerciales, particula
estatales autorizados para fabricar, exportar, comprar, importar, vender o usar explosivos
materias primas para su fabricación, sólo podrán utilizarlos, para el fin específico declarad

Ficha Artículo 97

Artículo 98.—**Permiso para la compra de explosivos y sus aditamentos estatales**. En el caso de los entes estatales, la solicitud de permiso de compra o importa aditamentos, deberá remitirla el jerarca de la institución al Ministro, con copia al Dep características de los explosivos y sus aditamentos, la utilización que se les dará, da comprador, modo de traslado, lugar de almacenaje y las medidas de seguridad de estos p

Ficha Artículo 98

Artículo 99.—**Permiso para la compra de explosivos y sus aditamentos po**
Toda aquella persona física o jurídica, que su giro normal es la compra de expl
aditamentos, deberá solicitar el permiso al Departamento personalmente o mediar
autenticado, indicando: nombre, apellidos, número de cédula de identidad, domicil
representante de la sociedad, nombre del establecimiento comercial, número de la cé
número telefónico.

Ficha Artículo 99

Artículo 100.—Cuando corresponda deberá indicar el lugar exacto donde se u explosivos, número de finca según Registro Nacional de la Propiedad, fotocopia del plan concesión para la explotación otorgada por el Estado. Lugar donde se almacenan los ex todas las medidas de seguridad que se tomarán para el almacenamiento y el uso de los r realizará una inspección ocular en el lugar donde se realizarán los trabajos.

Adjuntado además:

1) Fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados del solicitante o del represen
2) Certificación de la personería jurídica de la sociedad con no más de un mes de ex

Ficha Artículo 100

Artículo 101.—**Informe sobre saldos de explosivos**. Toda persona física o ju
compra de explosivos industriales y sus aditamentos, deberá presentar al Departamento
la clase de explosivos y sus aditamentos que pretende adquirir. Asimismo, presentará u
vendedor, donde indique los saldos de explosivos que posee el comprador, pendientes de

Ficha Artículo 101

Artículo 102.—**Requisitos de almacenamiento de los explosivos industriales**. utilicen explosivos industriales debe ser seguros, secos, ventilados, y encontrarse veinticinco metros de carreteras y áreas pobladas,

Ficha Artículo 102

Artículo 103.—El Departamento, podrá establecer una mayor distancia, seg
explosivos almacenados. Los explosivos y los fulminantes no podrán almacenarse en el m

Ficha Artículo 103

Artículo 104.—**Control de uso de explosivos**. Toda persona física o jurídic
industriales, debe llevar un registro, el cual será foliado y en caso de errores se corregirá r

En el registro se indicará lo siguiente:

a) Nombre del lugar donde se lleva a cabo el trabajo.

b) Cantidad de explosivos y fulminantes en el sitio de trabajo, antes de iniciar el n

c) Anotación diaria de la cantidad de explosivos utilizados, anotando el gas
fracciones de ésta.

d) Anotación diaria del número de fulminantes utilizados y la cantidad de hoyos ba

Ficha Artículo 104

Artículo 105.—**Presentación de registros**. El registro de manejo de explosiv
funcionarios del Departamento, cuando estos así lo requieran. De presentarse difere
aprobados por el Departamento, éste procederá a la investigación respectiva.

Ficha Artículo 105

Artículo 106.—**Requisitos para el uso ocasional de explosivos**. Toda persona necesite utilizar explosivos industriales, no siendo el giro normal de sus actividades, pue Departamento su debido permiso. Según corresponda, debe de indicar: nombre, apellido dirección exacta del solicitante, persona física o del representante legal de la persona sociedad, citas de inscripción en el Registro Público, número de cédula jurídica, número exacto donde realiza sus actividades comerciales. Explicación del tipo de trabajo a realiz exacta donde se realizarán los trabajos, distancia del lugar poblado más cercano, no calidades de la persona encargada de uso de los explosivos, así como la experiencia Cantidad y clase de explosivos y sus aditamentos que utilizarán y nombre del prove Departamento podrá inspeccionar el lugar antes de otorgar el debido permiso.

Ficha Artículo 106

Artículo 107.—**Requisitos del permiso de venta habitual de explosivos indu permitidos y sus aditamentos**. La solicitud de permiso para establecimientos come explosivos industriales y pirotécnicos permitidos, y sus aditamentos deberá formula Departamento indicando nombre y apellidos, número de cédula de identidad y domicilio e del representante de la persona jurídica. Nombre del establecimiento comercial, d telefónico, las medidas de seguridad del establecimiento, descripción y los metros almacenaje de los explosivos y sus aditamentos, distancia a que se encuentra del tech construyó el piso, paredes y el techo del lugar, distancia del lugar del almacenaje con l cercanos. Indicar la cantidad promedio y el tipo de explosivos o aditamentos que se tend o almacenados por día.

A la solicitud de venta, el solicitante deberá aportar según corresponda:

1) Fotocopia de la cédula de identidad del solicitante o representante de la persona j

2) Certificación de la personería jurídica de la sociedad, con no más de un m certificación puede ser de notario público o del Registro Público.

3) Fotocopia del permiso sanitario extendido por el Ministerio de Salud, el cual del venta de artículos explosivos, de pirotecnia o sus aditamentos. Una vez que el d fotocopia como fiel y exacta, se devolverá el documento original.

Ficha Artículo 107

Artículo 108.—**Plazo del permiso**. El plazo del permiso de venta para explo aditamentos, así como para la venta de juegos pirotécnicos espectaculares permitidos, venta de artículos de pólvora pirotécnica menuda de lucería, no explosiva se re Departamento quien verificará el cumplir de los requisitos de seguridad necesarios. Toma ponga en peligro la seguridad ciudadana.

Ficha Artículo 108

Artículo 109.—**Renovación del permiso**. El permiso podrá ser renovadc observándose el mismo trámite de la primera vez o vez anterior e indicando en la s renovación.

Ficha Artículo 109

Artículo 110.—**Modalidades de Comercialización**. En los comercios autorizados
pirotécnica permitida, no podrán exhibir ni comercializar dichos productos en las vent
pública. Como medida de seguridad para la ciudadanía no se permitirá la venta de pólvor
los negocios estacionarios o ambulantes que se encuentren ubicados en la vía pública.

Ficha Artículo 110

SECCIÓN II

De la importación y exportación de explosivos y sus aditamentos

Artículo 111.—**Retiro de explosivos del dominio fiscal**. Para la importacio productos explosivos industriales, pirotécnicos y sus aditamentos, el Departamento des ante la respectiva aduana, para que a los interesados se les permita el retiro del dominio de conformidad con el artículo 78 de la Ley.

Ficha Artículo 111

Artículo 112.—**Permiso de importación de explosivos y sus aditamentos**. La
que tenga el permiso vigente para la fabricación o venta de explosivos industriales
pirotécnica, puede importar dichos productos así como sus materias primas, para lo cua
escrito al Departamento debidamente autenticada o personalmente por el interesado. Seg
indicar: nombre, apellidos, calidades completas, dirección exacta del interesado o del r
persona jurídica. Nombre de la sociedad, número de la cédula jurídica, cantidad y clase d
de la aduana por donde ingresarán, así como la fecha, tipo de transporte que se usará
final.

Ficha Artículo 112

Artículo 113.—**Permiso de importación ocasional de explosivos y aditament**
giro normal no es la importación de explosivos y aditamentos, que estén debidame
ocasionalmente importar explosivos de los emitidos y sus aditamentos presentando a
respectiva solicitud de permiso, personalmente por el interesado o debidamente auten
indicarán nombre de la compañía, dirección exacta, teléfono, nombre del representante le
las certificaciones correspondientes de inscripción de la personería jurídica del Registro P
puede ser de notario público o del Registro Público. Deberán indicar las características
aditamentos, cantidad, propósito y lugar de utilización, lugar de procedencia, desali
medidas de seguridad de estos procesos.

Ficha Artículo 113

Artículo 114.—**Permiso de exportación de explosivos y sus aditamentos**. La
que tenga el permiso vigente para la fabricación o venta de explosivos industriales
pirotecnia, puede exportar dichos productos presentando solicitud por escrito al Departam
apellidos y demás calidades completas, domicilio del interesado o del representante leg
Cantidad y clase de los productos a exportar, país de destino, tipo de transporte, fech
adjuntará además el permiso de importación del país de destino, de conformidad con el ar

Ficha Artículo 114

Artículo 115.—**Traslado de explosivos industriales y sus aditamentos**. E
industriales, sus aditamentos y materias primas, se regularán de la siguiente manera:

a) El interesado presentará una solicitud por escrito de traslado al Departam
apellidos, número de cédula de identidad, calidades y domicilio exacto, así como lo
que utilizará para el transporte, marca, número de placa y tipo de vehículo,
aditamentos y materia prima que se transportará, lugar de carga y descarga, fecha
usar para el transporte. Disponerse

b) Los vehículos que se utilicen para el transporte deben de estar en pe
funcionamiento, además las dimensiones de las paredes de los vehículos deben
altas para evitar que la carga se desplome. Los explosivos dentro del vehículo deb
de las posibles fuentes de calor del vehículo.

c) Cuando se deban trasladar explosivos y detonadores o fulminantes, tendrá
diferentes vehículos.

d) El Departamento nombrará un funcionario que custodie el traslado de explosivos
que las cantidades de explosivos que se transporta sea la aprobada por el Departa
todas las disposiciones en la Ley y el Reglamento.

e) El vehículo deberá estar debidamente rotulado y visible con la leyenda: P
EXPLOSIVOS GUARDE SU DISTANCIA. Debiendo usar el diamante de seguridad
norma internacional de las Naciones Unidas para estos casos.

Ficha Artículo 115

Artículo 116.—**Traslado de artículos pirotécnicos, sus aditamentos y mater**
artículos pirotécnicos y su materia prima se regularán por las siguientes disposiciones:

a) Se debe transportar en un vehículo en perfectas condiciones de funcionan
transporte de pólvora, acondicionado adecuadamente.

b) El vehículo debe rotularse en forma visible, con la leyenda: PELIGRO TRAN
GUARDE SU DISTANCIA. Debiendo usar el diamante de seguridad. Todo c
internacional de las Naciones Unidas para estos casos.

c) Para realizar el transporte de los productos pirotécnicos, éstos deben ser embal
acuerdo al riesgo. Cada uno deberá estar debidamente rotulado, indicando tipo de
diamante de seguridad de las Naciones Unidas, para la identificación de mercadería

d) El vehículo deberá tener un extintor de fuego adecuado para el caso.

e) Además debiendo cumplir con los requisitos exigidos en el título IX, Capítulo II,
de Hidrocarburos, Decreto Nº 24735-MIRENEM, del 29-09-95, publicado en *La*
diciembre de 1995.

Ficha Artículo 116

SECCIÓN III

Fabricación de explosivos

Artículo 117.—**Requisitos del permiso de fabricación de explosivos perr** permiso de fabricación de explosivos permitidos con fines industriales o de pirotecnia, d Departamento por escrito personalmente por el interesado o por escrito autenticado, indic número de cédula de identidad, calidades completas y dirección exacta del solicitante c persona jurídica, cuando corresponda. Nombre de la fábrica, dirección exacta, número te se tiene en el campo de la fabricación de explosivos. Tipo y clase de explosivos a fabrica internas de la fábrica, lugar de almacenamiento de las materias primas y del produc direcciones exactas de los proveedores de las materias primas y sus aditamentos. Se deb está distribuida la fábrica tomando en cuenta la ubicación de las bodegas, planta administrativas, espacio para el estacionamiento de vehículos, depósitos de combustible metros cuadrados de cada uno de los aposentos dichos, materiales utilizados en la co cantidad de salidas de emergencias y cantidad de personal que labora en la fábrica. Dist centro de población más cercano.

Debe adjuntarse la siguiente documentación:

1) Fotocopia de la cédula de identidad del solicitante o del representante de la socie

2) Certificación de la personería de la sociedad con no más de un mes de expe puede ser de notario público o del Registro Público.

3) Plano de la distribución de la planta física.

4) Fotocopia del permiso sanitario del Ministerio de Salud, indicando que es para la industriales o pirotécnicos. Una vez que el departamento certifique la fotocopia devolverá el documento original.

Ficha Artículo 117

Artículo 118.—**Requisitos para las operaciones de manufactura.** Las operaci
los explosivos industriales, artículos de pólvora pirotécnica espectacular o pólvora me
efectuarse en establecimientos diseñados únicamente para este tipo de actividades y
permiso del Ministerio de Salud.



Ficha Artículo 118

Artículo 119.—**Requisitos para la fabricación de explosivos**. Los establecim
Departamento dedicados a la fabricación de explosivos industriales, artículos de pólvora p
pólvora menuda de lucería deberán contar con los requisitos y condiciones que el Minister
que con el respectivo permiso otorgado por ese ente vigente.

Ficha Artículo 119

Artículo 120.—**Requisitos del edificio**. Toda fábrica de explosivos industriales contar como mínimo con dos bodegas, una para producto terminado, otra para materia elaboración del producto, los cuales deberán de estar independientes entre sí debidamer prohibido el almacenamiento en ellas de otros productos o materiales.

Deben de estar provistas de buena ventilación y cada bodega deberá contar con incendio de conformidad con el tipo de materias primas, cantidad y producto elaborado.

Las puertas deben de estar debidamente rotuladas.

Ficha Artículo 120

Artículo 121.—**Condiciones para los trabajadores**. Las condiciones para l
ajustarse a lo establecido en la Ley de Riesgos del Trabajo.
Dentro de la fábrica todo trabajador contará con ropa que no genere chispa ni corrientes
garanticen la protección necesaria para evitar accidentes, los zapatos deberán ser de
anticonductoras de electricidad.

Toda herramienta o máquina que utilice en la fabricación de explosivos deben
desprenda chispas, selladas.

Ficha Artículo 121

Artículo 122.—**Obligatoriedad de informar**. Los fabricantes de explosivos ir Departamento cada mes, sobre la cantidad de explosivos fabricados y sus aditamento vendieron durante dicho período, indicando los nombres de las personas que adquirie aditamentos.

Ficha Artículo 122

Artículo 123.—**Plazo del permiso de fabricación**. El plazo del permiso
industriales o pirotécnicos y sus aditamentos, es de un año.

Podrá renovarse por períodos iguales, observándose el mismo trámite que la pr
indicándose que se trata de renovación, deberán estar al día con los informes debidos al D

Ficha Artículo 123

Artículo 124.—**Permiso de compra o importación de explosivos y sus aditam**
Entes Estatales. En el caso de los entes estatales, las solicitudes de permiso de c
explosivos y sus aditamentos, deberá remitirlas el jerarca de la institución al Ministro, co
indicando las características de los explosivos y sus aditamentos, la utilización que se les
adquirir, formas de traslado, lugar del almacenamiento y las medidas de seguridad de esto

Ficha Artículo 124

Artículo 125.—**Trámite de importación habitual**. El trámite de importación h
siguiente procedimiento:

a) Que por cada importación se presente ante el Departamento la solicitud de perr
sellado de un colón, acompañada de un timbre fiscal de dos colones. En la solicitud
establecimiento comercial, dirección exacta, teléfono, personería y número de céd
permiso de fabricación de explosivos. Además deberán indicarse las características
de las materias primas, Sistema de traslado y lugar de desalmacenaje y almacenaje
b) Que el Departamento cuente con los informes actualizados del establecimiento
de materias primas, venta y exportación de explosivos permitidos y existencias en b

Ficha Artículo 125

TÍTULO IV

Utilización y funcionamiento del Sistema

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 126.—**Uso de firma digital**. Todos los actos jurídicos que se realicen deben estar suscritos mediante firma digital certificada, emitida al amparo de lo c Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos N° 8454 y su Reglamento, 33018.

Ficha Artículo 126

Artículo 127.—**Uso de formularios Electrónicos.** A efectos de garanti estandarización, los trámites se deberán realizar haciendo uso de los formularios electr Sistema.

Ficha Artículo 127

Artículo 128.—**Disponibilidad del sistema**. El Sistema brinda el servicio las vein
trescientos sesenta y cinco días del año, excepto cuando ocurra alguna de las siguientes s

a) Caso fortuito.

b) Fuerza mayor.

c) Hechos de terceros.

d) Soporte y mantenimiento del Sistema.

En los supuestos comprendidos en los incisos a), b) y c), ni el administrador ge
responsables por las interrupciones o suspensiones del servicio. En caso del inciso d),
informará la suspensión de la disponibilidad del Sistema con la debida antelación y cu
servicio establecidos, asumiendo la responsabilidad por la suspensión del servicio.

Las plataformas electrónicas de las diversas instituciones públicas que se interc
están disponibles según el horario establecido por cada entidad. Las actuaciones de los
El Sistema tendrán lugar únicamente en horas hábiles de acuerdo con el horario esta
pública en la que laboran.

Ficha Artículo 128

Artículo 129.—**Registro de usuarios**. Toda persona física o jurídica que real
Sistema, así como todo funcionario público que efectúe operaciones en El Sistema, debe
de Usuarios del Sistema. Este registro contiene entre otros, datos de identificación y de
registrados.

El Sistema validará la identidad de las personas físicas mediante el certificadc
caso de las personas jurídicas, El Sistema verificará en las bases de datos del Registro
la persona jurídica y la representación que ostenta la persona física que realiza el trámite.

Cuando el usuario registrado actúe en calidad de psicólogo, El Sistema verificará
la base de datos administrada por el Colegio Profesional de Psicólogos de Costa Rica
habilitado para emitir certificados de idoneidad mental.

Cuando el usuario registrado actúe en representación de un establecimient
dedicado a la venta habitual de armas de fuego permitidas, el Sistema verificará en forn
de datos administrada por la Dirección y sus dependencias que el establecimiento se en
venta habitual de armas de fuego permitidas.

Cuando el usuario registrado actúe como importador de armas de fuego
explosivos y sus aditamentos, el Sistema verificará en forma electrónica en la base de d
Dirección y sus dependencias que el establecimiento se encuentra habilitado para la ve
anteriores artículos.

En caso de que el usuario registrado, actúe en virtud de una autorización otorg
legal de una persona jurídica, se verificará en forma electrónica que éste cuenta c
personería jurídica vigente en el Sistema.

Ficha Artículo 129

Artículo 130.—**Obligación de actualización**. Los usuarios registrados tiener actualizada en todo momento la información registrada en la opción “administración de d en el menú de administración del Sistema.

Ficha Artículo 130

Artículo 131.—**Pagos realizados mediante el sistema**. Los usuarios registrados
que generen los trámites, empleando los medios de pago electrónicos habilitados en El Si

Ficha Artículo 131

Artículo 132.—**Expediente electrónico y conservación de documentos**. Sistema conformará un expediente electrónico que contendrá todos los documentos elect todos los trámites que este realice en el Sistema. Cada solicitante tendrá acceso e electrónico y los funcionarios autorizados del Departamento tendrán acceso a todos los que genere el Sistema.

Los usuarios registrados podrán consultar en línea la información relativa al ti cada trámite que gestionen en el Sistema. Tendrán acceso público en línea los siguien autorizados para importar armas de fuego permitidas, municiones, explosivos y sus establecimientos mercantiles y comerciales autorizados para la venta de armas de fuego psicólogos autorizados para emitir certificados de idoneidad mental.

El Sistema conservará en línea cada expediente electrónico por un periodo transcurrido este plazo, los expedientes se trasladarán al Ministerio para que di corresponda.

En materia de archivo y conservación de expedientes electrónicos se aplic Dirección General de Archivo Nacional.

Ficha Artículo 132

Artículo 133.—**Incorporación de documentos que no están disponibles en que no cuentan con interoperabilidad con el sistema**. Quien adjunte a los formularios documentos cuyos originales no se encuentran disponibles en formato electrónico o no s consulta mediante interoperabilidad con el Sistema, debe declarar bajo fe de juramento q de los originales. Además, será responsable por la custodia y conservación de los docu por el periodo de su vigencia y de presentarlos ante cualquier autoridad administr válidamente lo requiera.

Ficha Artículo 133

Artículo 134.—**Verificación electrónica de requisitos**. Con el establecimiento
entre instituciones, cada vez que se inicie un trámite en el Sistema, este verificará de for
el cumplimiento de los siguientes requisitos según corresponda: la identidad de las pers
extranjeras; la condición migratoria de las personas extranjeras; la aprobación del exam
armas de fuego); la representación de la persona jurídica; las pólizas de responsabilid
trabajo; el registro de huellas dactilares; los antecedentes penales; estar inscrito y al dí
Costarricense de Seguro Social, sea como trabajador individual o patrono y estar al día co
las personas jurídicas, así como cualquier otra información cuya validación mediante int
en el futuro; de manera que el solicitante no deberá presentar documentos físicos ant
demostrar el cumplimiento de estos aspectos. En el caso del dictamen de idoneida
consultará en la base de datos del Sistema donde se registran todos los dictámenes emiti

En caso de que la validación realizada por el Sistema resultare negativa en al me
anteriores, el Sistema no permitirá continuar con el trámite.

Ficha Artículo 134

Artículo 135.—**Obligación de mantener las bases de datos actualizadas**. Seguros, la Caja Costarricense de Seguro Social, el Registro Nacional, la Dirección Extranjería, el Archivo Policial, el Archivo Judicial, la Academia Nacional de Policía (*) y con la cual el Sistema establezca interoperabilidad, deben mantener sus bases de datos con el propósito de que el Sistema cuente con información vigente cuando realice las cada una de las entidades.

(*)(Así modificada su denominación por el artículo 30 de la ley N° 9552 del 24 de mayo Academia Nacional de Policía". Anteriormente indicaba "Escuela Nacional de Policía")

Ficha Artículo 135

CAPÍTULO II

Comunicaciones y notificaciones

Artículo 136.—**Casillero electrónico**. El Sistema generará un casillero electr registrado. Corresponde al Departamento notificar por el Sistema de casillero ele registrados. Es responsabilidad del usuario revisar su casillero electrónico con la frecuenc las notificaciones que se le han realizado.

Ficha Artículo 136

Artículo 137.—**Cómputo de los plazos en el sistema**. Tratándose de la
electrónico, el usuario quedará notificado al día hábil siguiente del depósito de la notificaci

Ficha Artículo 137

Artículo 138.—**Normativa aplicable en materia de notificaciones**. En ma adicional a lo regulado en el presente capítulo, se deberá acatar lo dispuesto er Administración Pública y supletoriamente en la Ley de Notificaciones Judiciales, Ley N° aplicable.

Ficha Artículo 138

Artículo 139.—**Medios disponibles para el seguimiento de los trámites gest**
Además de informar mediante el portal, el Sistema podrá comunicar a los usuarios
electrónico, servicio de mensajería SMS u otros medios, el estado de cada trámite efec
obstante, estos servicios no eximen al usuario registrado de su deber de dar seguimie
mediante el Sistema, ni de su deber de revisar su casillero electrónico.

Ficha Artículo 139

CAPÍTULO III

Seguridad del Sistema

Artículo 140.—**Mecanismos de identificación**. Por medio del uso de la firr
Sistema garantiza la vinculación jurídica de la firma del emisor con el documento electróni
de este según el tipo de solicitud que se desee tramitar, de manera tal que se certifi
conservación del contenido original de cada documento que se reciba y se envíe por medi

Ficha Artículo 140

Artículo 141.—**Trazabilidad y consulta del sistema**. El Sistema debe permitir la
en que se encuentran los trámites realizados según los perfiles asignados.

Ficha Artículo 141

Artículo 142.—**Integridad e inalterabilidad de la información**. El Sistema debe
de alteración los formularios electrónicos enviados y recibidos y dejar constancia en
transacciones y los mensajes generados. El acceso a la información sea total o parcial,
de cada persona usuaria.

Ficha Artículo 142

Artículo 143.—**Almacenamiento y custodia de la información**. El Sistema debe
físicos y los mecanismos óptimos para garantizar que la información se encuentra alma
modo que se eviten riesgos, daños, pérdida, destrucción, alteración, sustracción o divulga

Ficha Artículo 143

Artículo 144.—**Requerimientos técnicos**. Los usuarios que deseen hacer u
cumplir los requerimientos técnicos que se definan en las Políticas de uso; además
mantenimiento de los medios que adquieran e instalen para la utilización del Sistema.

Ficha Artículo 144

Artículo 145.—**Compatibilidad de los equipos**. Los usuarios del Sistema deb
programas informáticos adecuados para la conexión y la utilización de este Sistema, los
en las Políticas de uso. Siendo responsables de la compatibilidad entre sus equipos y la p

Ficha Artículo 145

Artículo 146.—**Mejoras en las medidas de seguridad**. El Administrador Genera con el Ministerio, están facultados para introducir todas las medidas de seguridad que co el uso del Sistema.

Si alguna de estas medidas implica cambio o modificación de las condiciones nor del Sistema, el Administrador General debe comunicar los cambios a los usuarios regist días hábiles de antelación a la implementación de las mejoras.

Ficha Artículo 146

Artículo 147.—**Plan de continuidad**. El plan de continuidad es un instrumento
funcionamiento del Sistema que documenta y pone en práctica, en forma efectiva y
preventivas y correctivas necesarias con base en los planes, la evaluación e impa
clasificación de sus recursos de Tecnología de Información, según su criticidad.

En caso de fallas del Sistema y con el fin de garantizar la continuidad del servicio
de continuidad. El Administrador General del Sistema en conjunto con las instituciones pú
interoperabilidad deben divulgar, poner en práctica y actualizar el Plan de continu
acatamiento obligatorio para todos los usuarios y las referidas instituciones públicas.

Ficha Artículo 147

Artículo 148.—**Deber de reportar discontinuidad y fallas en los sistemas**. L
con plataformas electrónicas que interoperan con el Sistema deben reportar al Administra
la discontinuidad o las fallas en la infraestructura tecnológica o en las aplicaciones qu
reporte debe realizarse en el mismo momento en que se detecte la discontinuidad o la falla

Ficha Artículo 148

CAPÍTULO IV

Responsabilidades por el uso del Sistema

Artículo 149.—**Debida custodia y uso de la firma digital certificada**. Es deber el Sistema salvaguardar el medio de almacenamiento de la firma digital certificada en ur en forma personal para efectos de los trámites autorizados y conforme a los procedi revelando la clave de seguridad del certificado.

Ficha Artículo 149

Artículo 150.—**Actualización de información**. Es deber de los usuarios registrad
la información registrada en la opción “administración de datos personales” ubicada en e
del Sistema.

Ficha Artículo 150

Artículo 151.—**Designación de funcionarios**. Las instituciones públ
interoperabilidad con el Sistema deben contar con funcionarios autorizados para operar e
establecidos. Dichos funcionarios serán responsables de velar por la veracidad y la confia
que ingresan al Sistema y de atender oportunamente las gestiones que se reciban por me

Ficha Artículo 151

Artículo 152.—**Calidad del servicio**. El administrador general del Sistema
administración, la gestión y la operación del Sistema. Es obligación del administrador g
las medidas necesarias para que el Sistema cuente con el soporte físico e informático pa
como para evitar riesgos, daños, pérdida, destrucción, alteración, sustracción o div
información.

Ficha Artículo 152

Artículo 153.—**Fallas técnicas**. El administrador general y el Ministerio q
responsabilidad por las fallas técnicas y de conectividad del hardware y el software em
para acceder al Sistema. Es responsabilidad exclusiva del usuario mantener en pe
conectividad del hardware y el software que utilice.

Ficha Artículo 153

Artículo 154.—**Deber de confidencialidad y probidad**. Tanto el administrador g
el Ministerio de Seguridad Pública deberán adoptar las medidas de control interno pertine
confidencialidad de la información que así sea calificada e implementar los mecanismos d
por el Sistema.

Los funcionarios públicos que tengan acceso al Sistema, quedan obligados a
sobre toda información o datos que este contenga.

Asimismo, se prohíbe la reproducción y la utilización total o parcial de la info
Sistema, con fines distintos para los que fue suministrada, todo de conformidad con la nor

Ficha Artículo 154

Artículo 155.—**Responsabilidad del funcionario público por el uso de la firm acceso al sistema**. Queda prohibido a los funcionarios públicos que utilicen el Siste permitir que terceros utilicen su firma digital certificada.

Ficha Artículo 155

TÍTULO V

Del Comiso y Decomiso

Artículo 156.—**Del procedimiento del decomiso**. En todo procedimiento de c
autoridad policial competente, deberá levantar un acta, consignando: lugar, de fecha, hora
la persona a quien se le decomisa el arma, características e identificación plena del arr
demás calidades de las personas que actúan, indicando las diligencias realizadas. Se enti
del decomiso a la persona interesada. De todo lo actuado se deberá informar al Departam
por las autoridades competentes, atendiendo las directrices dadas por el Departamento.

Ficha Artículo 156

Artículo 157.—**Facultad para decomisar armas, explosivos y sus aditamentos**
sus aditamentos que sea decomisada por el Departamento o los cuerpos de policía, s
judicial competente.

El Departamento ordenará la inutilización de los gases tóxicos, las armas bacte
unidad policial que crea competente.

Ficha Artículo 157

Artículo 158.—**Decomisos en favor del estado**. Aquellas armas permitidas con
delito según lo dispuesto en el artículo 110 del Código Penal, produce la pérdida en favor

Ficha Artículo 158

Artículo 159.—**Cancelación de inscripción**. El Departamento cancelará la i
permitidas que caigan en comiso.

Ficha Artículo 159

Artículo 160.—**Obligatoriedad de informar por parte del Arsenal Nacional**. El
un Registro de las armas que por sentencia judicial se haya dictado el comiso de las mis
Así mismo solicitará de inmediato al Departamento la cancelación de la inscripción d
informará al Registro de Armas para su inventario patrimonial.

Ficha Artículo 160

Artículo 161.—**Destino de las armas decomisadas**. Las armas decomisadas po
de los cuerpos policiales.

Ficha Artículo 161

TÍTULO VI

De las sanciones

Artículo 162.—**Sanciones aplicables**. A toda infracción o violación al presen aplicables las sanciones señaladas en el Capítulo X de la Ley 7530, artículo 88 y siguiente

Cualquier persona que tenga conocimiento de que un funcionario de la Direcció o de cualquiera de sus dependencias omita cumplir con procedimientos establecidos Explosivos o en este Reglamento, podrá presentar la queja ante el Departamento Discipli de Seguridad Pública, con las pruebas respectivas si las tuviere, para que éste proceda correspondiente y de ser el caso, la instauración de procedimiento administrativo disc presentar la debida denuncia ante el Ministerio Público cuando así corresponda.

Ficha Artículo 162

TÍTULO VII

Disposiciones finales y transitorias

Artículo 163.—**Derogatoria**. Se deroga el Reglamento a la Ley de Armas y mediante Decreto Ejecutivo N° 25120, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 112 del

Ficha Artículo 163

Artículo 164.—**Vigencia**. Este Reglamento rige a partir de su publicación en el Di

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los doce días del mes de s

trece.

Ficha Artículo 164

Disposiciones transitorias

Transitorio I.—El Ministerio determinará en conjunto con el administrador genera habilitará en el Sistema el trámite de cada una de las inscripciones y permisos establecic momento en que se habilita un trámite en el Sistema, será obligatorio el diligenciamiento e hasta la resolución que concede o deniega la gestión.

Ficha Artículo 1 Transitorio

Transitorio II.—Las inscripciones y permisos establecidos en la Ley cuyas solic en el Departamento con anterioridad a la habilitación de su trámite electrónico en el trámite en documentos físicos y se regirán por el Decreto Ejecutivo N° 25120.

Ficha Artículo 2 Transitorio

Transitorio III.—En el plazo de tres meses posteriores a la puesta en operación de inventario en el Sistema, los jerarcas de los órganos estatales, las instituciones autór las empresas públicas y las municipalidades deberán registrar en dicho formulario toda cargo cada institución. De no cumplir con esta obligación en el plazo establecido, la e trámites de inscripción y portación de armas permitidas en el Sistema.

Ficha Artículo 3 Transitorio

Transitorio IV.—En el plazo de tres meses posteriores a la puesta en operación de inventario en el Sistema, las personas físicas y los representantes legales de las perso establecimientos mercantiles y comerciales dedicados a la venta habitual de armas de encuentran inscritos en la Dirección, así como las empresas autorizadas para brinda privada, deberán registrar en dicho formulario todas las existencias en de armas y munic cumplir con esta obligación en el plazo establecido, no podrán realizar en El Sistema portación de armas permitidas, inscripción de agentes de seguridad ni las renovacione permisos otorgados.

Ficha Artículo 4 Transitorio

Transitorio V.—El Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica deberán es
necesaria con el administrador general y el Ministerio a fin de que sus agremiados cumpl
presente reglamento en cuanto al dictamen de idoneidad mental.

Ficha Artículo 5 Transitorio

Transitorio VI.—En el plazo de tres meses posteriores a la publicación de este
un equipo de cómputo en el Departamento de Control de Armas y Explosivos, mismo que
usuarios para que puedan accesar al Sistema y así realizar los trámites correspondientes.

Ficha Artículo 6 Transitorio

Poder Judicial
Hacienda
Corte IDH
Diccionario Jurídico PJ
Actas constituyente
Ayuda
Mapa del sitio

© 2026 Procuraduría de la Republica. Todos los derechos reservados.1